

## DIRITTO COMMERCIALE

Elementi di diritto commerciale:

Il **diritto commerciale** si occupa di regolare specificatamente le attività produttive, cioè le attività che creano nuova ricchezza/ qualcosa che prima non esisteva, suscettibile di valutazione economica, che può essere un prodotto, oggetto, servizio o anche realizzare un'intermediazione nella circolazione dei beni e servizi. Chi realizza un'attività produttiva dovrà procurarsi le materie prime necessarie, dovrà procurarsi i mezzi di produzione ecc..

in questo caso si fa riferimento alle norme del diritto privato.

Storicamente possiamo dire di avere due branche del diritto privato che venivano considerate in maniera separata, facciamo riferimento al **diritto civile** e al **diritto commerciale**, ognuno con dei propri codici contenenti le norme specifiche per quel settore. Dal 1942 con l'entrata in vigore del **codice civile** abbiamo anche l'unificazione di queste due materie di diritto, infatti parliamo così di diritto privato. Ad oggi ci sono degli stati, come la Germania, che non ha subito quest'unificazione e quindi continua ad avere in maniera separata diritto civile e commerciale.

Nel codice civile, la parte dedicata al diritto commerciale è la parte che si dedica al diritto del lavoro, cioè il libro 5.

In Italia, non abbiamo quelli che vengono considerati tribunali commerciali, ma negli ultimi 10-15 anni sono stati istituiti presso i tribunali ordinari, delle sezioni dedicate alla proprietà intellettuale e quindi a livello industriale, successivamente rinominate come sezioni specializzate al diritto dell'impresa.

### Gli istituti del diritto commerciale:

- Tuttavia in molti casi possiamo far riferimento a degli **interessi particolari** (es dividere con più parti costi/rischi/benefici dell'attività), e quindi qui facciamo riferimento a quella parte del diritto commerciale (istituto del diritto commerciale) definito come **diritto delle società**.  
In generale possiamo dire che è quella branca del diritto commerciale che studia le questioni attinenti alla vita societaria e al rapporto tra questa e i propri soci. Per esempio, regola la formazione, gestione scioglimento di strutture societaria, formate dall'unione di una pluralità di persone fisiche persone giuridiche quali enti pubblici o societari, allo scopo di raggiungere un fine comune con la collaborazione di tutti i soci e con la messa in comune di un patrimonio. Tipico esempio ne sono le società commerciali, così chiamate perché il fine perseguito dei soci è lo svolgimento di un'attività commerciale.
- Si fa riferimento anche ad un altro istituto che va a tutelare anche la **correttezza del comportamento dei concorrenti**, o la **valorizzazione di una propria invenzione**, in questo caso parliamo di **diritto industriale**. Inizialmente questa branca del diritto industriale comprendeva anche la parte del **diritto del lavoro**, in quanto si pensava che la categoria del diritto industriale era vista come quella categoria che regolava i mezzi di produzione di cui si avvale l'imprenditore (visione funzionalistica). Col tempo si guarda al diritto industriale dal **punto di vista oggettivo**, cioè l'oggetto principale che viene analizzato è **l'invenzione**, cioè un **idea/conetto/ qualcosa di immateriale che ha un valore economico**. E ad oggi il diritto del lavoro non viene più considerato parte del diritto industriale proprio perché non si interessa di beni immateriali, mentre i **dati vengono attratti dal diritto industriale**, così come i **dati personali**, sempre di più (es immagine di un VIP, facendo riferimento alla tutela del nome, privacy, immagine ecc).  
Quindi ad oggi quando parliamo di diritto industriale facciamo riferimento a:
  - **Invenzioni**
  - **Diritto d'autore**
  - **Concorrenza sleale**
  - **Segni distintivi (marchi)**, cioè un qualcosa che viene utilizzato per dichiarare il possesso)
- Un altro istituto ancora risponde all'interesse di **garantire la salubrità del funzionamento del mercato** nel momento in cui un soggetto che sta nel mercato si trova in situazioni di difficoltà, qui facciamo riferimento al **diritto fallimentare**. In sintesi possiamo dire che questa branca del diritto commerciale, regola il fenomeno della crisi d'impresa, aiutandoci a capire come comportarsi quando il patrimonio non è sufficiente ad onorare i debiti verso tutti i creditori in modo pieno e puntuale.

Essendo che **elemento centrale del diritto commerciale sono i BENI IMMATERIALI**, possiamo ben immaginare come negli ultimi anni vi sia stata un'espansione di questa branca del diritto.

Per es il valore sempre più crescente degli attributi della personalità come il nome o l'immagine, che sono suscettibile a valore economico, soprattutto se riferiti a VIP, quindi appunto per questo viene fatta un'analogia con il diritto d'autore ecc. Quindi la **regolamentazione degli attributi della personalità vengono contesi dalla regolazione da parte del diritto privato e diritto commerciale**.

Nozioni base di diritto commerciale:

- **IMPRESA/IMPRENDITORE:** Con il termine impresa si intende qualificare l'attività professionale organizzata per produrre o scambiare beni o servizi.

Sulla base del dettato previsto dall'articolo 2082 del Codice civile, che definisce quali sono gli attributi dell'imprenditore, si può dedurre quale sia il significato di impresa.

L'articolo 2082 del codice civile, rubricato "imprenditore", recita:

*"È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".*

Si può affermare che per impresa si intenda l'attività economica, svolta dall'imprenditore, che deve avere determinate caratteristiche.

Deve essere organizzata, essere condotta professionalmente (cioè in modo non occasionale), avere come obiettivo lo scambio di beni o servizi. Si può dire che l'impresa sia l'attività esercitata dall'imprenditore.

Inoltre possiamo riconoscere diverse attività di impresa, come le attività svolte dalle associazioni, quindi facciamo riferimento anche a delle attività che non per forza hanno finalità di lucro, che però vengono disciplinate quindi dal diritto commerciale.

\*Facciamo riferimento all'art 2238 come un'eccezione, dove sostanzialmente viene visto il professionista intellettuale non come un imprenditore (es avvocati con uno studio legale) →

- Al primo comma dell'articolo, si dispone che i liberi professionisti divengono imprenditori solo se l'esercizio della professione costituisce uno degli elementi di un'attività organizzata in forma d'impresa;
- Al secondo comma si specifica che, al di fuori del caso precedente, se il professionista impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni che regolano il lavoro nell'impresa ma non quelle relative all'imprenditore;

### Classificazione delle imprese:

- A seconda dell'attività svolta:
  - **Impresa agricola:** disciplinata dall'articolo 2135 del Codice Civile, e può riguardare l'allevamento di animali, la selvicoltura, la coltivazione del fondo e le attività connesse. Si fa riferimento alle attività essenziali per indicare quelle che sono dirette alla cura di un ciclo biologico o allo sviluppo di una fase indispensabile per quello stesso ciclo, sia esso di carattere animale o di carattere vegetale, prevedendo l'utilizzo di acque marine, di acque salmastre, di acque dolci, di boschi o di fondi.
  - **L'impresa commerciale** è disciplinata dall'articolo 2195 del codice civile, in cui viene definito imprenditore commerciale chi, a livello professionale, esercita un'attività bancaria, un'attività assicurativa, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività industriale finalizzata alla produzione di servizi o di beni, un'attività di trasporto per aria, per acqua o per terra o un'attività ausiliaria a una delle precedenti. Un'impresa commerciale, quindi, può essere quella di un rivenditore, ma anche quella di un importatore o di un distributore: l'elenco comprende, tra l'altro, i grossisti, i supermercati, i negozi e le imprese che non producono ma acquistano e vendono.  
\*\*\***IMPORTANTE** fare questa distinzione perché l'impresa agricola non fallisce, in quanto l'imprenditore agricolo è protetto, mentre l'impresa commerciale può dichiarare fallimento.
- A seconda delle dimensioni:
  - **Micro:** ha meno di 10 dipendenti.
  - **Piccola:** organizzata prevalentemente col lavoro dell'imprenditore e della sua famiglia e ha meno di 50 dipendenti (qui si applica uno statuto per gli imprenditori e per l'impresa in maniera ridotta proprio tenendo conto della grandezza dell'impresa stessa, per esempio la disciplina del fallimento non viene qui applicata).
  - **Media:** ha meno di 250 dipendenti.
  - **Grande:** ha più di 250 dipendenti.

### Il registro delle imprese

In Italia, il **registro delle imprese** o **registro imprese** è il pubblico registro informatico al quale le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (per esempio fondazioni e associazioni) che esercitano un'attività economica rivolta a terzi sono tenuti ad iscriversi e funge anche da strumento di pubblicità giuridica

Tale registro delle imprese è tenuto dalle camere di commercio italiane su base provinciale, interconnesse tramite la loro società di informatica, InfoCamere S.C.p.A., ed è consultabile telematicamente sul sito ufficiale. Le imprese registrate sono circa 6 milioni.

Al momento dell'iscrizione l'impresa deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge previsti (es. versamento del capitale sociale, iscrizione ad albi e ruoli o titoli di studio abilitanti). Il Registro Imprese esegue un controllo formale su quanto dichiarato o prodotto dall'impresa. Sono escluse dall'iscrizione le libere professioni ordinistiche (es. medici, avvocati), salvo il caso di esercizio di attività d'impresa (es. direzione di clinica privata). Il Registro Imprese costituisce la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi delle imprese e dei soggetti economici iscritti, così come le anagrafi comunali lo sono per i dati dei cittadini.

Previsto inizialmente dal codice civile, venne attuato completamente soltanto con la legge 29 dicembre '93, n. 580, e reso operativo in forma cartacea con il DPR n. 581 del '95; il registro delle imprese è pubblico ed unifica quelli che un tempo erano il registro delle società – tenuto dalle cancellerie commerciali dei tribunali – e il registro ditte, tenuto originariamente dalle camere di commercio. In esso sono conservati a norma di legge, in forma informatica tutti gli atti e documenti inerenti alla vita delle imprese, assicurando la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione.

Dal 1996 al 2010 il Registro imprese è divenuto progressivamente telematico: dal 1 aprile 2010 per effettuare iscrizioni o variazioni nel registro delle imprese delle Camere (ma anche per gli archivi pubblici di Inps, Inail e Agenzia delle entrate) va utilizzata obbligatoriamente la procedura telematica.

Il registro delle imprese è diviso in una sezione ordinaria e diverse sezioni speciali:

- **Sezione ordinaria:** devono iscriversi gli imprenditori commerciali non piccoli e tutte le società diverse dalla società semplice, indicando i loro dati fondamentali.  
Effetto dell'iscrizione: dichiarativo (presunzione di conoscenza in capo ai terzi), in alcuni casi anche effetti costitutivi.
- **Sezione speciale:**
  - I sezione → imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori commerciali, società semplici, imprenditori artigiani;
  - II sezione → società tra professionisti (società tra avvocati);
  - III sezione (pubblicità dei legami di gruppo) → società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
  - IV sezione (imprese sociali) → le organizzazioni private qualificabili come "imprese sociali" ai sensi del decreto legislativo 55-2006 sono tenute ad iscriversi nella sezione speciale delle imprese sociali;
  - V sezione → gli atti di società di capitali in lingua comunicativa diversa dall'italiano;

Effetto dell'iscrizione: in genere pubblicità notizia (semplice conoscibilità delle informazioni pubblicate, ma senza presunzione di conoscenza).

➤ **AZIENDA:** Il codice civile, all'articolo 2555 rubricato "nozione" recita:

*L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.*

L'azienda, di conseguenza, non è un'attività svolta dall'imprenditore, ma è l'insieme dei beni sia materiali, come mobili e immobili, sia immateriali, utilizzati dall'imprenditore.

Un'azienda, ramo d'azienda se si tratta di una parte della medesima, solitamente preposta ad attività specifiche, è un'organizzazione di beni e capitale umano finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di **beni economici e servizi verso clienti**, strutturata secondo una certa organizzazione aziendale e amministrata secondo una certa amministrazione aziendale da parte del management aziendale.

Il soggetto che conduce l'attività economica è detto imprenditore, mentre le funzioni che l'azienda esercita per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono dette funzioni aziendali realizzate attraverso processi aziendali che seguono un'accurata pianificazione aziendale. Un'azienda può appartenere a uno qualunque dei settori del sistema economico. Settore primario, ad esempio allevamento, settore secondario, ad esempio industria, settore terziario ad esempio società di servizi.

La legge prevede una disciplina articolata che riguarda il suo trasferimento (circolazione), con lo scopo quindi di facilitare il trasferimento delle attività economiche. Il **trasferimento d'azienda** si verifica quando cambia il titolare dell'attività, a seguito di operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto.

Il trasferimento può avvenire con un contratto di compravendita, quindi si applicheranno anche le norme della disciplina dei contratti oltre a questi articoli della legge sul trasferimento.

Il trasferimento può riguardare l'intera azienda o parte di essa e in questo caso si parla di trasferimento di ramo d'azienda. Se nel contratto non vengono specificati quali beni sono oggetto di trasferimento, vengono considerati tutti trasferiti nel rapporto contrattuale; se invece vengono esplicitamente specificati, vengono solo trasferiti questi ultimi; se però i beni esclusi dal trasferimento sono numerosi o importanti da non essere sufficienti a integrare l'azienda allora il contratto resterà valido ma non verrà qualificato come un trasferimento d'azienda. Per verificare se i beni esclusi dal trasferimento sono così importanti da impedire di qualificare il contratto come di cessione d'azienda, bisogna fare una valutazione sull'essenzialità di questi beni esclusi cercando di capire quindi se sono in grado di costituire un'azienda.

La forma di questi contratti: in generale viene prevista la libertà di scelta della forma dei contratti, ma in questo caso, la legge prevede che se il contratto di cessione d'azienda è stipulato tra imprese soggette a registrazione al R.I (delle quali almeno 1 è soggetta ad obbligo di iscrizione al R.I), allora l'atto di cessione dell'azienda deve essere anch'esso iscritto al R.I e l'atto deve essere fatto con la forma dell'atto pubblico (atto notarile).

Il contenuto della disciplina può essere riassunto in:

- Divieto di concorrenza;
- Successione nei contratti: trasferimento automatico salvo opposizione;
- Crediti dell'azienda ceduta: trasferimento opponibile per effetto dell'iscrizione al R.I;
- Debiti dell'azienda ceduta: continua a rispondere l'alienante, e anche l'acquirente nel caso in cui risultino delle scritture contabili;

➤ **SOCIETÀ:** facciamo riferimento all'art. 2247 c.c. *"Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividere gli utili"*.

Un soggetto esercente attività di impresa: essa può essere costituita da un unico soggetto (società unipersonale) o da più soggetti detti soci (persone fisiche e/o giuridiche) riunite in un'impresa collettiva. Lo scopo specifico del contratto stipulato per creare una società è uno scopo di lucro soggettivo, proprio perché gli utili vengono annualmente divisi tra i soci dell'impresa stessa.

L'impresa può essere esercitata in forma individuale oppure societaria.

In tutte le società l'impresa è riferibile all'impresa e non ai soci, detto questo diventare socio di una società non per forza significa diventare imprenditore.

- **Tipi di società:**

▪ **Società di persone**

- Società semplice (SS) solo attività agricole
- Società in nome collettivo (SNC) (attività commerciale) tutti i soci sono amministratori, hanno tutti potere di firma disgiunto firmando quindi contratti senza dover chiedere parere agli altri soci, ma non si può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi sia a causa di morte. In caso di successione gli eredi non hanno diritto di entrare a fare parte della società, ma hanno solo un diritto di credito pari al valore effettivo della quota societaria caduta in successione. Affinché essi possano entrare in società bisogna avere il consenso degli altri soci. Questa è un tipo di società per il quale l'ordinamento giuridico non impone obblighi di trasparenza significativi, cioè queste società non hanno l'obbligo di doversi iscrivere al registro delle imprese
- Società in accomandita semplice (SAS) {spiegate sotto}

▪ **Società di capitali**

- Società per azioni (SPA), tratto caratteristico è che tutti i soci sono soci limitatamente responsabili e la posizione giuridica di socio è incorporata nel titolo chiamato "azione". Quindi per diventare soci di un SPA bisogna comprare le così dette azioni. Quando le SPA sono quotate in borsa, le azioni si quotano, coprono e vendono in borsa. Qui ci sono 3 organi organizzativi indipendenti alla società ma che in un certo senso dipendono sempre dai soci, l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo e l'organo di controllo (collegio sindacale). L'assemblea dei soci ha delle competenze attribuite dalla legge, come la nomina e revoca degli amministratori, nomina e revoca dei sindaci (collegio sindacale), approvazione del bilancio, possibilità di far causa agli amministratori o ai sindaci se hanno svolto in maniera inappropriata il loro lavoro, modificazione del contratto sociale opzione disponibile solo in assemblea straordinaria e le decisioni vengono prese a maggioranza.
- Società a responsabilità limitata (SRL), la caratteristica di questa tipologia di società è che qui tutti i soci sono soci a responsabilità limitata e i debiti vengono pagati dalla società con il suo patrimonio, non vengono quindi intaccati i patrimoni personali dei singoli soci. SRL può essere visto come un incentivo all'investimento economico proprio per la caratteristica dei soci. Qui bisogna nominare una pluralità di amministratori perché qui non tutti i soci possono

amministrare, poi in generale è tutto più trasparente in quanto facciamo riferimento a pubblicazione di bilanci ecc... Tanto maggiore è la separazione tra il capitale della società e quello dei soci maggiore è il grado di trasparenza che viene richiesto.

- Società in accomandita per azioni (SAPA)

La differenza tra i due gruppi è rappresentato dal fatto che mentre le società di persone sono caratterizzate dal forte vincolo personale che esiste tra i soci (*affectio societatis*, dicevano i romani) e sono organizzate prevalentemente con la forza lavoro derivante da soci e dipendenti, qui il fallimento colpisce non solo la società ma ogni singolo socio, nelle seconde prevale l'elemento capitale. Ma, soprattutto è importante sapere che, mentre nelle società di persone i soci rispondono delle obbligazioni della società, con tutto il loro patrimonio se quello sociale non dovesse bastare (**AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA**), nelle società di capitale, invece, la società è una persona di diritto completamente diversa dai soci, per cui delle obbligazioni della società risponde solo la stessa, senza alcun intervento da parte dei soci (**AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA**).

Questa distinzione dogmatica, tuttavia, subisce delle attenuazioni rispetto alla figura delle società in accomandita, dove i due principi dell'autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta si fondono nella duplice qualità di socio che un soggetto può assumere. Là, infatti, bisogna distinguere tra **soci accomandanti** che soffrono il principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta, essi sono gli unici soci che non possono amministrare la società e rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti della società. Questo vuol dire, in pratica, che i creditori della società potranno aggredire, con il pignoramento, anche il patrimonio personale del socio e non solo quello della società (per es. il conto corrente personale, la casa, ecc.); e gli **accomandatari** che beneficiano del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta. La responsabilità degli accomandatari, pertanto, è simile a quella che si avrebbe nel caso di ditta individuale, dove vi è confusione tra il patrimonio dell'imprenditore e quello personale e/o familiare. La responsabilità è illimitata, ossia fino a concorrenza dei debiti contratti dalla società stessa.

Viene fatta questa distinzione a livello di soci, perché se le cose vanno male i terzi creditori possono rimanere fregati da un possibile accordo tra soci accomandatari e accomandanti. (es società costituita da marito e moglie)

Questo si ricollega al concetto di "rischio d'impresa".

L'imprenditore individuale assume il massimo del rischio possibile, quindi se l'impresa risulta essere in perdita, egli si trova esposto ai debiti dell'impresa con tutto il suo patrimonio individuale, perché imprenditore e impresa coincidono con la persona fisica che sta esercitando l'attività economica, e quindi il patrimonio dell'imprenditore è esposto alla responsabilità patrimoniale per l'attività di esercizio d'impresa e se si trova nello stato di insolvenza, l'imprenditore individuale verrà dichiarato fallito.

Per fallimento si intende lo spossessamento di tutti i suoi beni non essenziali per la sua esistenza, che vengono affidati in gestione al curatore fallimentare che ha il compito di convertire questi beni in denaro così da pagare tutti i creditori. Molto potere=molto rischio

Quando invece parliamo di società di persone, facciamo riferimento ad un insieme di persone che esercitano l'attività e quindi qui abbiamo un'autonomia imperfetta, quindi non c'è una distinzione tra il patrimonio individuale e il patrimonio della società. Nella forma più elementare di società di persone, succede che se l'impresa va male e la società si trova in posizione di impossibilità di pagare i creditori, essi possono farsi pagare da i soci. Se però l'impossibilità di pagare i creditori da parte della società non è temporanea la società viene dichiarata fallita, e secondo le regole del diritto fallimentare, la dichiarazione di fallimento della società dichiara in estensione il fallimento dei soci. I soci così si ritrovano nella stessa condizione dell'imprenditore individuale.

Nel caso della società (di persone) in accomandita semplice, soltanto i soci accomandanti possono essere chiamati a pagare obbligazioni della società se essa è incapiente e soltanto i soci accomandanti falliscono se fallisce la società, quindi è possibile avere diverse tipologie di soci in quanto alcuni soci si trovano nella posizione per cui se la società dovesse fallire essi si ritroverebbero a perdere soltanto quanto conferito nella società e non di più.

Nelle società di capitali (società per azioni, S.r.l ecc), questa posizione privilegiata vale per tutti i soci, quindi abbiamo sempre una situazione di autonomia privata perfetta.

Quando si vuole costituire una società nel contratto bisogna specificare l'oggetto sociale, cioè lo scopo della società; bisogna scrivere anche la dotazione che ogni socio fornisce alla società stessa, quindi possiamo parlare di socio capitale, che metterà il capitale affinché la società stessa possa avviare la sua attività economica, parliamo anche di socio che si impegna a lavorare per la società piuttosto che mettere del denaro, un'altra tipologia di socio potrebbe essere quello che possiede un immobile da utilizzare come sede per la società e lo mette dando la proprietà o il godimento dell'immobile alla società. Questi sono degli esempi di soci che si possono identificare, quindi in un contratto di società andiamo a specificare cosa ciascun socio si impegna a dare alla società stessa, questi impegni a dare qualcosa alla società si chiamano **conferimenti**, quindi si diventa soci solo se si conferisce qualcosa in società o comprando le quote da chi ha precedentemente conferito. Nel contratto di società troviamo scritto anche le modalità



di divisione degli utili tra i soci. Nelle società più semplici si presume che il valore di ciò che i soci hanno conferito siano equivalenti e quindi gli utili vengono ripartiti in maniera equa e quindi uguale; allo stesso modo si dividono le perdite. La società può sorgere anche per fatti concludenti, cioè in mancanza di un contratto dove troviamo gli accordi precedentemente citati, se essi cominciano ad esercitare insieme l'attività economica comportandosi quindi come soci, per l'ordinamento giuridico, anche in mancanza del contratto, la società nasce lo stesso e viene definita come **società di fatto** (questa è una società non regolare, cioè significa che esiste ma non può essere iscritta al registro delle imprese proprio perché manca un contratto che la rende regolare).

Le imprese inoltre, possono essere distinte, in altri due gruppi:

- Le **imprese individuali**, sono imprese costituite da una sola persona, l'imprenditore, che apporta i capitali, prende le decisioni relative alla vita dell'impresa, si assume il rischio di impresa. ES: una persona per un bar, a questo fine, si dota di quanto è necessario per svolgere l'attività. Onori e oneri sono esclusivamente i suoi; comanda lui, gli utili sono soltanto suoi e così anche i debiti.
- Le **imprese collettive**, sono sempre sono imprese formate da più persone, dette soci, le quali apportano i mezzi necessari nello svolgimento dell'attività. Le imprese collettive sono anche chiamate **società**.  
Es: Tizio, Caio e Sempronio decidono di aprire un bar in società, a questo fine, si accordano sui contributi che ciascuno darà (denaro, beni, lavoro...). Con questi contributi la società si dota di quanto è necessario per svolgere l'attività (locali, luce, gas, sedia...). Come si ripartiscono onori e oneri? Dipende dal tipo di società che costituiscono e dagli specifici accordi che prendono.
  1. Ipotizziamo che Tizio, Caio e Sempronio abbiano semplicemente iniziato a gestire il bar in comune: **società di fatto**, disciplinata come SNC irregolare.  
Conferimenti: quanto occorrente;  
Amministrazione: disgiuntiva;  
Rappresentanza: disgiuntiva;  
Utili – perdita: partecipazione paritaria;  
Responsabilità per le obbligazioni sociali: società e in subordine tutti i soci, illimitatamente;  
Fallibilità: società e tutti i soci in estensione;  
Ingresso-uscita: non agevole (cessione quota e recesso soggetti a limitazioni);
  2. Ipotizziamo che Tizio, Caio e Sempronio siano accordati per costituire **una società di persona "normale"**: si dà vita a una **SNC regolare o irregolare** a seconda che si ricordino di scriverla nel registro delle imprese.  
Conferimenti: tanto promesso e conto occorrente;  
Amministrazione: disgiuntiva o congiuntiva o a maggioranza;  
Rappresentanza: disgiuntiva o congiuntiva;  
Utili – perdita: partecipazione paritaria salvo diversi accordi;  
Responsabilità per le obbligazioni sociali: società e in subordine tutti i soci, illimitatamente;  
Fallibilità: società e tutti i soci in estensione;  
Ingresso-uscita: non agevole (cessione quota e recesso soggetti a limitazioni);
  3. Ipotizziamo che Tizio, Caio e Sempronio si siano accordati per costituire una società di persone in cui Tizio e Caio vogliono partecipare ma senza amministrare senza rischiare tutto il loro patrimonio: si dà vita a una **S.a.S., regolare o irregolare** a seconda che si ricordino di scriverlo nel registro delle imprese.  
Conferimenti: tanto promesso e conto occorrente (solo per Sempronio);  
Amministrazione: solo Sempronio (accomandatario) più divieto immistione per gli altri;  
Rappresentanza: solo Sempronio salvo procura speciale per singoli atti per gli altri;  
Utili – perdita: partecipazione paritaria salvo diversi accordi;  
Responsabilità per le obbligazioni sociali: società e in subordine tutti i soci, ma solo Sempronio illimitatamente;  
Fallibilità: società e Sempronio in estensione;  
Ingresso-uscita: agevolata per Sempronio (cessione quota e recesso soggetti a limitazioni);
  4. Ipotizziamo che Tizio, Caio e Sempronio vogliono costruire una società ma senza rischiare tutto il loro patrimonio: si dà vita a una **Srl o S.p.A.** ma sconsigliabile per attività di piccole dimensioni; per forza di cose regolare, in quanto senza iscrizione non c'è Srl o S.p.A.  
Conferimenti: tanto promesso (ma limitazioni per lavoro e regole per Srl sottocapitalizzate);  
Amministrazione: flessibilità (soci o esterni; Cda o disgiuntiva-congiuntiva);  
Rappresentanza: amministratori;  
Utili – perdita: partecipazione secondo le quote salvo accordi specifici;  
Responsabilità per le obbligazioni sociali: società (salvo socio unico pasticcione);  
Fallibilità: società (salvo socio unico pasticcione);  
Ingresso-uscita: agevole (cessione quota normalmente libera);

5. Ipotizziamo che Tizio voglia avviare un'attività economica senza esporre tutto il suo patrimonio al rischio dell'impresa: può costruire una Srl o una S.p.A. unipersonale.  
N.B. Non si tratta però di un equivalente dell'impresa individuale! Le regole del diritto societario si applicano, e queste regole puniscono il socio unico che violi privandolo della responsabilità limitata.

### Statuto dell'imprenditore

Si distinguono due tipi di statuti che regolano l'attività imprenditoriale: lo statuto generale dell'imprenditore e lo statuto tipico dell'imprenditore commerciale. Il primo regola tutte le tipologie di imprenditori: agricolo, commerciale, le piccole e medie imprese e le imprese pubbliche e private. Lo statuto generale dell'imprenditore comprende la disciplina dell'azienda e dei caratteri distintivi, la disciplina e tutela della concorrenza e dei consorzi e infine la disciplina delle opere dell'ingegno.

Con **statuto tipico dell'imprenditore commerciale** si indica una speciale disciplina del diritto commerciale che si ricollega ad ogni soggetto che possieda la qualifica di imprenditore commerciale NON PICCOLO.

Lo statuto dell'imprenditore commerciale si articola in cinque punti:

- **Obbligo di tenuta delle scritture contabili.**
- Soggezione alle **procedure concorsuali.**
- Soggezione alla disciplina speciale della **rappresentanza commerciale**, con particolare riguardo alle figure dell'istitutore, del procuratore e del commesso.
- Obbligo di **registrazione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di Commercio.
- Capacità per **l'esercizio dell'impresa** (inabilitazione, incapacità).

Le ss (società semplice) e l'impresa individuale che non svolge attività commerciale sono assoggettate allo statuto dell'imprenditore commerciale solo quando sono di medie o grandi dimensioni, non quando si tratta di piccole imprese (considerando che le ss svolgono sempre attività non commerciali, in quanto imposto per legge, quindi non sono mai soggette allo Statuto dell'imprenditore commerciale).

Tutte le altre forme giuridiche, ovvero la snc, sas, spa, srl e le sapa sono assoggettate allo Statuto dell'imprenditore commerciale, indipendentemente che svolgano un'attività non commerciale o che siano di piccole dimensioni.

Pertanto per determinare se un'impresa individuale o collettiva (società) sia assoggettata allo Statuto dell'imprenditore commerciale, occorre innanzitutto individuare la forma giuridica e vedere se rientrano in quelle forme giuridiche (società semplice ed impresa individuale) che in base alla dimensione ed all'attività che svolgono, non permettono l'assoggettamento allo Statuto dell'imprenditore commerciale.

### Disciplina del mercato

Facciamo riferimento a una serie di norme di comportamento, di tipo etico o consuetudinario, seguite da società finanziarie che intendono improntare i rapporti, tra loro stesse e con la clientela, all'insegna di una correttezza formale e sostanziale.

Per quanto riguarda il contesto nostro di riferimento facciamo riferimento alle regole costituzionali in ambito nazionale e al diritto europeo in ambito europeo:

- **L'articolo 41 della costituzione:**
  - L'iniziativa economica privata è libera;
  - Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana;
  - la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata a fini sociali.

L'art. 41 delinea un modello a **economia mista**, in cui l'iniziativa privata convive con quella pubblica (lo Stato, cioè, non si limita a individuare i limiti entro i quali può muoversi l'iniziativa privata, ma opera anche come proprietario o gestore di aziende). A partire dagli anni Novanta, però, il ruolo statale nell'economia si è andato ridimensionando in seguito a un programma di **privatizzazioni** mediante il quale numerose società controllate dallo Stato sono state cedute ai privati (es le aziende di telecomunicazioni).

La formulazione indeterminata dell'art. 41 ha dato luogo a numerose controversie interpretative, che hanno riguardato il rapporto tra l'enunciazione di principio («l'iniziativa economica privata è libera») e le disposizioni limitative contenute nel secondo e nel terzo comma; il significato da attribuire a «*utilità sociale*» e «*fini sociali*»; la «posizione costituzionale» del testo (si vuole garantire solamente la «libertà di iniziativa economica privata» oppure stabilire una «norma generale» sull'attività economica?).

Il **secondo comma** prevede dei limiti alla libera iniziativa economica. Secondo alcuni il comma in esame contiene una riserva di legge implicita poichè, enunciati questi limiti, essi devono essere concretamente specificati da una legge ordinaria.

Il **terzo comma** impone invece allo Stato di impegnarsi in via legislativa allo scopo di raggiungere i fini predetti. Tali esigenze di controllo ed indirizzo vengono realizzate mediante **politiche di settore**, cioè relative a singoli settori

economici, per specifici obiettivi (in luogo di vere e proprie forme di controllo) e che si sostanziano in misure quali incentivi o sgravi fiscali.

Tale intervento legislativo ha preso corpo dopo che, negli anni '60, è emersa l'inutilità di un intervento a livello generale. In ogni caso, quello cui il legislatore tende, è introdurre misure che assicurino che l'economia realizzi anche un'equa distribuzione delle risorse, nella convinzione che questo non possa essere un esito naturale del mercato. Sono però sempre escluse forme di interventismo talmente massicce da sopprimere del tutto l'iniziativa privata, in adesione al principio di sussidiarietà orizzontale.

Sempre secondo questo articolo, dobbiamo dire che gli imprenditori non sono liberi di farsi concorrenza con ogni mezzo, anche con quelli sleali. Dal 1942 (codice civile) esiste una norma all'art 2598 c.c che sancisce questo principio di divieto di concorrenza sleale. Questa norma dice che commette un atto di concorrenza sleale (vietato dalla legge) l'imprenditore che assume un comportamento a ledere l'altrui azienda e contrario ai principi della correttezza professionale.

L'articolo recita: "Fermo le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, **compie atti di concorrenza sleale chiunque:**

- Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente, o compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- Diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropri dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- Si valga direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda".

Il presupposto soggettivo di applicabilità della norma è che entrambi i soggetti coinvolti siano imprenditori (la giurisprudenza include nella categoria anche i soggetti di diritto pubblico, quando svolgano una attività in regime di concorrenza) e che sussista tra loro un rapporto di concorrenzialità.

Vi è una presunzione relativa di responsabilità a carico dell'imprenditore (cioè valida fino a prova contraria) per gli atti di concorrenza sleale posti in essere dai suoi dipendenti o ausiliari, in quanto si ritiene che, essendo l'imprenditore il beneficiario di tali atti, debba essere lui a risponderne.

- (Concorrenza sleale potenziale) Il rapporto di concorrenza si configura allorché vi sia comunanza di clientela tra i due imprenditori coinvolti, cioè quando i prodotti/servizi offerti dai due concorrenti siano destinati a soddisfare i medesimi bisogni; tipicamente, ciò si verifica in caso di prodotti o servizi identici oppure tra loro affini o succedanei.  
Il rapporto di concorrenza rilevante ai sensi dell'(ex) articolo 2598 del c.c. può essere anche solo potenziale e si verifica quando le due imprese, pur offrendo prodotti e/o servizi diversi, abbiano come naturale espansione della loro attività l'offerta di prodotti e/o servizi identici, affini o succedanei.  
È importante sottolineare che la legge sanziona gli atti di concorrenza sleale a prescindere dal fatto che un pregiudizio si sia concretamente verificato: si sanziona la sola possibilità che un pregiudizio si verifichi.
- (concorrenza sleale confusoria – numero 1) L'articolo 2598 contempla l'ipotesi della concorrenza sleale confusoria: la legge vuole impedire che l'uso abusivo dei segni distintivi altrui crei una situazione di confusione sul mercato, con conseguente possibile sviamento della clientela a favore dell'impresa imitatrice.  
Es: Giotto (marchio di matite) vs Giotti (marchio di matite che può creare confusione)
- (concorrenza sleale: denigrazione del concorrente – numero 2): La denigrazione può riguardare tanto la persona del concorrente quanto l'oggetto della sua attività.  
Ipotesi tipiche di concorrenza sleale per appropriazione di pregi altrui sono costituite dall'uso del nome del prodotto accompagnato dalle espressioni "tipo" oppure "simile" al prodotto del concorrente, in modo da ingenerare nel pubblico il convincimento che troverà nei prodotti dell'imitatore le stesse caratteristiche che si ritrovano nei prodotti originali.  
ES: dire che la rete Vodafone funziona male
- Col diritto europeo però viene imposta la legalizzazione della pubblicità comparativa, questo però non significa che qualunque tipo di messaggio pubblicitario viene considerato come lecito, ma la comparazione deve sempre essere leale e quindi essere basata su dati oggettivi vertendo su caratteristiche essenziali che caratterizzano quindi il prodotto preso in oggetto.  
L'idea è quella che la comparazione è utile perché va ad informare i consumatori.
- (numero 3) La violazione dei principi della correttezza professionale non richiede necessariamente la violazione di norme giuridiche, ma è sufficiente la violazione di regole deontologiche comunemente accettate nel settore di riferimento.



Nel tempo la giurisprudenza ha elaborato una **casistica di comportamenti che rientrano nel divieto del numero 3) dell'articolo 2598**: tra questi, a titolo esemplificativo, ricordiamo:

- **Le comunicazioni ingannevoli**
- **Le vendite sottocosto**
- Lo storno dei dipendenti
- Lo sviamento della clientela
- **La sottrazione e violazione di segreti** (spionaggio industriale)
- La violazione di norme pubblicitarie
- **Il boicottaggio** (mirare di escludere il concorrente dal mercato) esuberante che assumendo gente non esperta faceva concorrenza di prezzo e violava una serie di norme.

Per quanto concerne i rapporti con le altre discipline, si ritiene che alcune delle lacune della regolamentazione ex artt. 2598-2601 c.c. siano da colmare facendo ricorso ai principi in materia di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. Tale norma, del resto, non solo costituisce la base su cui l'intera disciplina è nata, ma altresì consente una tutela delle fattispecie non previste (c.d. "sussidiarietà necessaria") e un'integrazione della normativa. Conseguenza diretta dell'applicazione delle regole della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. è l'applicazione: - del principio della valutazione equitativa del danno (artt. 1226 c.c. e 2056 c.c.); - della reintegrazione in forma specifica (art. 2058 c.c.); - della responsabilità per fatto altrui (art. 2049 c.c.); - della solidarietà tra responsabili dell'illecito (art. 2055 c.c.).

La disciplina di cui agli artt. 2598 e ss. c.c. non interferiscono affatto con la disciplina c.d. antitrust (L. 10.10.1990, n. 287, «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato») poiché quest'ultima **regolamenta ipotesi interne riferibili alle relazioni tra imprese riconducibili alle pratiche di intese, 4** abuso di posizione dominante e concentrazione; anche se alcuni profili riferibili al c.d. "boicottaggio", tipizzato attraverso l'uso della clausola generale del n. 3 dell'art. 2598 c.c., potrebbero essere applicabili in via residuale.

- **L'articolo 42 della costituzione:**
  - la proprietà è pubblica o privata;
  - i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati;
  - la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti;
  - la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale;
  - la legge stabilisce i norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
- **L'articolo 43 della costituzione:**
  - Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante esportazioni e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
- **L'articolo 16 della carta di Nizza:**
  - È Riconosciuta la libertà di impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
- **L'articolo 17 della carta di Nizza:**
  - Ogni individuo ha diritto di godere della proprietà dei beni che acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
  - La proprietà intellettuale è protetta.
- **Articolo 3 del trattato sull'Unione Europea:**
  - L'unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli [...].
  - L'unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
  - L'unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
  - Nelle relazioni con il resto del mondo l'unione afferma e promuove i suoi valori e interessi contribuendo alla sicurezza dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, la sicurezza, lo sviluppo

sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani [...] e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto della carta delle nazioni unite.

- **L'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:**

- L'unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.
- Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.
- Il consiglio, su proposta della commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessarie per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

- **L'articolo 101 TFUE:**

- Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno [...].

- **L'articolo 102 TFUE:**

- È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di uno o più imprese di una popolazione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo [...].

- **L'articolo 106 TFUE:**

- Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche delle imprese cui riconoscono diritti speciali esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati [...].
- Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, in particolare alle regole di concorrenza, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura categorica gli interessi dell'unione.

- **L'articolo 107 TFUE:**

- Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui indicano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino minaccino il gioco della concorrenza [...].

Gli articoli analizzati in precedenza sono, degli articoli cardine per quanto riguarda il diritto nazionale ed europeo, per quanto riguarda il diritto internazionale, invece, facciamo riferimento a:

- Accordi di libero scambio;
- Fissazione di alcuni standard normativi minimi;
- Apertura dei mercati nazionali;
- Accordi settoriali, ad esempio accordi sulla tutela della proprietà industriale e intellettuale;

**Diritto antitrust:** Norma diretta a tutelare la libera concorrenza e ad impedire pratiche monopolistiche.

(guarda riassunti diritto ed economia 1 anno). In EU è la commissione europea che si occupa di mettere in pratica questa disciplina. Analizziamo alcuni aspetti di questa legge:

- L'articolo 101 vieta le **intese** (ad esempio cartelli) che vedono due o più imprese cercare di limitare la concorrenza. Le intese possono essere **orizzontali** (tra concorrenti allo stesso livello della filiera fissando prezzi o limitando la produzione) o **verticali** (ad esempio tra un produttore e un distributore).
  - Sono vietati anche gli **accordi verticali**, cioè accordi per la vendita e l'acquisto di beni e servizi conclusi tra imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, ad esempio tra produttori e commercianti all'ingrosso o dettaglianti.
  - Alcuni accordi verticali possono essere tollerati e un esempio potrebbe essere quello della **distribuzione selettiva** che è un sistema di distribuzione a cui gli imprenditori ricorrono sempre più spesso per tutelare la rivendita dei propri prodotti. Tale sistema di distribuzione deve essere attentamente costruito, poiché in astratto potrebbe essere **idoneo a limitare la concorrenza sul mercato** ed essere pertanto ritenuto in contrasto con **l'art. 101 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)**, che prevede espressamente il divieto di stipulare accordi tra imprese che abbiano quale oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
- Sono invece, ad esempio, vietate clausole quali quelle volte ad imporre i prezzi di vendita, a definire i territori di distribuzione e i clienti finali.

- **Il divieto di abuso di posizione dominante:** La condotta diventa scorretta nel momento in cui l'impresa inizia ad operare in modo tale da distorcere la concorrenza, a danno delle altre imprese comunque dei consumatori i quali non sono in grado di resistere al potere che ha assunto l'impresa.  
Cioè l'impresa sul mercato detiene delle quote molto elevate su un prodotto. ES: caso Microsoft
- **Disciplina delle concentrazioni:** è tra le più importanti forme di concentrazioni di imprese sono: la partecipazione di società in altre società, l'acquisto totale o parziale dell'attivo di altre imprese e la fusione di due o più società giuridicamente indipendenti in una società nuova. Sono vietate solo quando sono uno strumento che permette di creare una posizione dominante nel mercato.  
Si dice **concentrazione** ogni genere di stretta associazione, collaborazione e integrazione tra diverse imprese. Nelle concentrazioni orizzontali imprese concorrenti si fondono o decidono di coordinare unitariamente le loro attività. Un esempio è dato dalle fusioni del settore bancario.

**Aiuti di stato selettivi,** non sono consentiti secondo il diritto EU perché si costruirebbero gli aiuti economici in maniera specifica su una determinata azienda/società. ES: governo italiano che aiuta Alitalia come compagnia di bandiera, a livello del diritto EU questo provvedimento non è a norma, perché questi aiuti pesano sul bilancio statale e sono volti verso un'unica società, creando anche disparità.

### La disciplina che regola il diritto di proprietà intellettuale

Le fonti della disciplina (sorgente a cui attingiamo per conoscere il diritto in questione) è non solo la legge dello stato, ma ad oggi facciamo riferimento ad una serie di stratificazioni normative, come per esempio accordi con altri stati in modo da disciplinare in maniera uniforme uno stesso "problema", facciamo quindi riferimento al diritto nazionale, europeo e alle collaborazioni internazionali.

Come sappiamo tra queste fonti abbiamo una gerarchia, in quanto la legge dello stato si deve conformare alle direttive UE e alle convenzioni internazionali, e a sua volta il diritto UE si vincola alle convenzioni internazionali.

La conseguenza è che le convenzioni quindi hanno un valore molto più grande rispetto agli altri, proprio perché gerarchicamente stanno al primo posto rispetto agli altri tipi di diritto.

Noi partiamo ad affrontare il tema dal diritto nazionale che contiene una regolazione completa rispetto a ciò che troviamo presente nel diritto UE.

La funzione principale di essa (IP) è quella di proteggere gli interessi patrimoniali e personali di coloro che inventano, creano e producono "beni immateriali".

- Interessi **personali**: es interesse ad essere riconosciuti inventori di un nuovo farmaco/interesse a non vedere 'rovinata' un'opera d'arte.
- Interesse **patrimoniale**: es interesse a produrre e vendere il farmaco per trarne profitto/interesse a guadagnare dalla vendita dell'opera o di sue riproduzioni.

Aspetto storico:

Un primo barlume di tutela viene perciò a svilupparsi, grazie all'invenzione della stampa, nella **tarda metà del quindicesimo secolo a Venezia**, sotto la forma di *privilegio* (di stampa), concesso dapprima agli editori e agli stampatori. Successivamente il sistema dei privilegi si estende e, in considerazione del lavoro creativo, dello studio e della fatica che comporta la genesi di un'opera, la tutela è attribuita anche all'autore, al quale è riconosciuta la facoltà di prestare il consenso per la pubblicazione della propria opera.

Tale sistema, debitamente ampliato, perdura fino al diciottesimo secolo, quando si giunge all'emanazione di leggi più organiche.

La più antica è lo **Statuto della Regina Anna** del 1709, che introduce in **Inghilterra** il **copyright** (diritto alla copia), seguita dalla legge federale degli Stati Uniti del 1790 e dalle leggi francesi rivoluzionarie del 1791 e del 1793, in cui si riconosce finalmente l'esistenza di una proprietà letteraria e artistica. Successivamente tutti i principali stati europei si dotano di una legge a tutela del diritto d'autore

In **Italia** un primo decreto in materia è emanato dal governo rivoluzionario piemontese nel 1799, seguito da una legge più completa, promulgata nel 1801 nella Repubblica Cisalpina.

Successivamente, dopo la restaurazione, i diversi Stati della penisola pubblicano differenti provvedimenti legislativi: ma data la grossa frammentazione politica della penisola queste leggi erano quasi inutili per il loro limitato ambito applicativo. Per ovviare in parte a questo inconveniente, la Toscana, lo stato Sardo e l'Austria nel 1840 stipulano una convenzione per una protezione comune del diritto d'autore.

La prima vera **legge italiana** risale al 1865, subito dopo l'unificazione della penisola, e poi, tradotta nel testo unico 19 settembre 1881 n. 1012, rimane in vigore fino al 1925, quando è sostituita da una nuova normativa.

Negli ultimi anni la nostra legge ha subito numerosi interventi, per far sì che si adeguasse ai nuovi mezzi di comunicazione dell'opera dell'ingegno e al mutato contesto tecnologico e alle varie modifiche delle direttive UE. In questo senso molto dobbiamo al recepimento delle Direttive CE in materia.

Originariamente, dato che ogni stato gestiva e disciplinava questo aspetto in maniera autonoma, si aveva una protezione insufficiente di queste opere proprio perché un libro protetto in Italia non veniva protetto in Francia, per esempio. Quindi l'obiettivo è stato quello di cercare di rendere disponibile sempre la tutela indipendentemente dalla posizione geografica. Abbiamo quindi una serie di accordi internazionali che vanno a realizzare la funzione di protezione. Facciamo riferimento a 2 trattati internazionali: **convenzione di unione di Parigi 1883** che gestisce la proprietà industriale (qui parliamo di brevetti, marchi ecc.. qui il diritto non viene riconosciuto in automatico, ma per esempio un brevetto deve essere registrato, quindi l'oggetto deve essere esaminato e poi brevettato, parliamo di diritto al brevetto, che non è esclusivo di usare l'invenzione sul mercato ma la facoltà di chiedere la concessione di un brevetto per quella determinata invenzione. Se la domanda di brevetto viene depositata allora viene protetta, altrimenti l'invenzione cado nel pubblico dominio e quindi non viene protetta. Importante anche dire che la domanda di brevetto deve essere depositata in ogni paese nel quale l'inventore vuole ottenere la protezione oltre che pagare le tasse di brevetto, quindi questo sistema lo rende molto costoso. Il sistema per il Marchio registrato ha un funzionamento simile a quello del brevetto, così come i modelli industriali); e la *Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche* (**Convenzione di Berna**) (è vietato agli stati aderenti prevedere delle formalità per la costituzione del diritto d'autore, cioè i paesi non possono dire che sono protette solo le opere di autori che le abbiano registrate presso l'ufficio della proprietà letteraria di quel paese, quindi nei paesi aderenti la protezione al diritto d'autore è automatica) sottoscritta a Berna nel 1886, di cui l'ultima revisione è del 1971.

Ad oggi quasi tutti i paesi del mondo sono membri firmatari di queste convenzioni, considerato il fatto che inizialmente solo 10 paesi europei erano firmatari.

L'obiettivo è quindi quello che ogni stato va a disciplinare la protezione con proprie leggi, ma ciascuno stato aderente è tenuto a proteggere le opere non solo dei propri cittadini ma anche dei cittadini degli altri paesi aderenti alla convenzione applicando il **principio di assimilazione**. Particolare attenzione merita quanto disposto dall'art. III, laddove si afferma che qualora la legislazione interna di uno Stato contraente richieda, come condizione per la protezione dei diritti d'autore, l'adempimento di formalità quali deposito, registrazione, menzione, certificati notarili, pagamento di tasse, fabbricazione e pubblicazione sul territorio nazionale, tali esigenze devono considerarsi soddisfatte per qualsiasi opera protetta, pubblicata per la prima volta fuori del territorio di tale Stato e il cui autore non è un suo cittadino se, fin dalla prima pubblicazione di tale opera, tutti gli esemplari dell'opera pubblicata con l'autorizzazione dell'autore o di qualsiasi altro titolare dei suoi diritti portano il **simbolo ©** accompagnato dal nome del titolare del diritto d'autore e dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione.

Il copyright si acquista con il deposito della domanda, è un diritto esclusivo di copia e riguarda solo la gestione della parte economica dell'opera. È di origine anglosassone.

Il simbolo, il nome e l'anno devono essere apposti in modo e luogo tali da indicare chiaramente che il diritto d'autore è riservato.

Il **protocollo di Madrid** dà ai titolari di marchi la possibilità di estendere la protezione degli stessi in molti paesi grazie al semplice deposito di una domanda direttamente presso l'ufficio nazionale o regionale competente in materia di marchi.

In sintesi possiamo dire che La grande differenza tra i due rami della proprietà intellettuale, diritto industriale da una parte (comprendente precipuamente brevetti e registrazioni) e diritto d'autore dall'altra (comprendente tutela delle opere tendenzialmente artistiche), è data dal fatto che mentre per gli istituti del diritto industriale è tendenzialmente necessario un brevetto ed una registrazione dell'oggetto innovativo per conseguirne la tutela, nell'ambito del diritto di autore la tutela nasce automaticamente con il parto creativo (salve questioni relative alla prova) ed ha una durata molto più estesa (tutta la vita dell'autore e settant'anni dopo la sua morte).

### Globalizzazione e proprietà intellettuale

Globalizzazione significa costruire un'infrastruttura giuridica che faciliti la circolazione delle merci a livello globale. all'inizio degli anni 90 si dà vita ad una nuova struttura giuridica che è l'**organizzazione mondiale del commercio (OMC)**, organizzazione alla quale accedono i paesi che si impegnano a conformarsi ad una serie di obblighi internazionali in materia di commercio. Le imprese quindi possono esportare le loro merci verso altri paesi che fanno parte della medesima organizzazione senza troppe restrizioni. Libertà di esportare significa non avere dazi doganali da dover pagare o comunque dazi che rispettano regole e accordi presi dagli stati membri, e inoltre non abbiamo restrizioni a livello quantitativo. Il prezzo da pagare è che le imprese nazionali sono soggette ad una concorrenza delle imprese estere, e questo è un aspetto da non sottovalutare.

In questi accordi dell'organizzazione mondiale del commercio c'è anche una sezione dedicata alla proprietà intellettuale: **accordo TRIPS** (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale) 1994, esso obbliga

tutti gli stati membri di quest'organizzazione ad adottare degli standard di protezione più elevati di quelli previsti dalle convenzioni di Berna e Parigi.

L'accordo TRIPS è un tentativo di colmare il divario e le differenze nel modo in cui i diritti sulla proprietà intellettuale sono protetti in tutto il mondo, al fine di portarli sotto regole internazionali comuni. Esso stabilisce un livello minimo di protezione che ogni governo deve garantire alla proprietà intellettuale dei membri dell'OMC.

La protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero avere l'obiettivo di contribuire al progresso dell'innovazione tecnologica e facilitare il trasferimento e la divulgazione del sapere tecnologico, al fine di un vantaggio reciproco dei produttori e degli utilizzatori delle conoscenze tecnologiche.

L'accordo TRIPS introduce per la prima volta dei requisiti per le leggi sulla proprietà intellettuale nell'ambito del sistema di commercio internazionale e rimane, attualmente, il più completo accordo internazionale sulla proprietà intellettuale.

Questo accordo è stato fortemente voluto dalle grandi potenze per due motivi:

1. Acquistare dei diritti esclusivi nella maggiore parte dei paesi del mondo;
2. Si fa riferimento alla delocalizzazione, che implicando il trasferimento di conoscenza, ma se nel Paese in cui si vuole portare la conoscenza non ci sono delle giuste regole per la protezione della proprietà intellettuale, viene quindi tutelato in quanto i diritti della IP devono comunque essere riconosciuti anche in quel Paese.

Possiamo dire, in generale, che l'UE ha aderito al TRIPS e a OMPI (trattato sul diritto d'autore o WIPO) che fanno parte del diritto dell'UE. Nel TRIPS c'è una norma che richiama la convenzione di Berna, e di conseguenza essa (convenzione di Berna) entra a far parte del diritto europeo. L'UE negli anni è intervenuta con una serie di direttive a riguardo.

Per fare un esempio prendiamo in considerazione la legge italiana sul diritto d'autore:

legge n.633 del 1941, legge molto vecchia che è stata nel tempo modificata così da potersi adattare all'evolversi della tecnologia e degli interessi in campo oltre che all'evoluzione del diritto UE.

L'impianto generale della legge è però rimasto in generale quello originale.

**L'articolo 1** ci dice che: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, banche dati, programmi software.

**L'articolo 2** ci fa un elenco di opere dell'ingegno che rientrano nella protezione della legge, anche se bisogna sottolineare che non sono del tutto aggiornati a ciò che oggi potrebbe essere considerato opera dell'ingegno.

In generale possiamo dire che il tratto comune di queste opere considerate degne di protezione potrebbe essere il fatto che queste opere sono volti all'interesse culturale e alla tutela della cultura, anche se parlando di software non possiamo proprio parlare di ciò, quindi questo aspetto culturale non è rivolto alla totalità, quindi in generale diciamo che sono opere dell'ingegno tutte le opere che sono volte a divulgare informazioni.

Secondo la Corte di Giustizia UE, è opera dell'ingegno qualsiasi oggetto creativo, ma questa definizione annulla quello che la legge considera oggetto da tutelare, quindi la nozione preferibile di opera dell'ingegno è la seconda (comunicare info) anche se non rientra nell'elenco dell'articolo 2.

Il diritto d'autore non si interessa a cosa viene comunicato, ma a come viene comunicato.

L'inventore acquista il diritto d'autore sulla sostanza della sua invenzione deve avvalersi della disciplina sul brevetto delle invenzioni.

Sulla **fotografia** si contendono sia il diritto d'autore che il diritto connesso. Le differenze sono di rilievo, perché il diritto connesso dura meno rispetto al diritto d'autore e ha una disciplina che richiede all'autore di fare qualcosa in più per acquistare il diritto. Quello della fotografia è un campo su cui i giudici si approssimano in maniera cautelare ad attribuire il diritto d'autore e la valutazione è fatta con rigore proprio perché bisogna anche considerare il riconoscimento del diritto connesso (facciamo riferimento a foto che hanno lo scopo di fissare qualcosa su un supporto informativo/creativo). I criteri impiegati sono vari che danno vita ad esiti non prevedibili.

Un altro caso in cui la valutazione sulla proteggibilità di un'opera è quello che riguarda **le opere del disegno industriale** (design) qui accanto al diritto d'autore facciamo riferimento ad un diritto specifico che si acquista con un'apposita domanda, dura 5 anni e si può rinnovare massimo per 5 volte. Il diritto d'autore invece dura tutta la vita dell'autore e in più altri 70 anni post mortem. Appunto per questo la legge riconosce il diritto d'autore con particolare cautela, quindi la considerazione di fondo è che il riconoscimento del diritto d'autore potrebbe avere delle conseguenze concorrenziali molto importanti appunto perché facciamo riferimento a delle opere che sono utili alla società, appunto per questo si tende ad attribuire il secondo diritto che garantisce quindi fino a 25 anni di tutela e di monopolio industriale al designer.

Il **valore artistico** è un criterio molto importante che viene tenuto in considerazione quando parliamo di attribuzione di protezione di diritto d'autore nelle opere di design oltre alla creatività analizzata precedentemente.



Quindi i prodotti del design **industriale** sono qualificabili come opere del Diritto d'Autore se, oltre al carattere creativo, possedano anche “**valore artistico**” (art. 2 Legge Autore). Carattere creativo e **valore artistico** sono parametri meta-giuridici e di per sé discutibili fuori da un contesto normativo.

Questo va a generare una tendenza protezionistica.

Negli ultimi 25 anni ci sono stati vari tentativi volti ad elevare ulteriormente la protezione IP, che sono però tutti falliti. Ci sono stati anche degli accordi con paesi partner, dove si chiedeva ai paesi di elevare la protezione IP, inoltre questo potrebbe essere un aspetto attuale perché tra questi ulteriori accordi di protezione facciamo riferimento al divieto di cedere brevetti o cose simili, e un esempio potrebbe essere quello dei vaccini che non possono essere prodotti nei paesi più poveri.

La **proprietà intellettuale**, in diritto solo moderno, si riferisce all'apparato di principi giuridici che mirano a **tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umano**.

Sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni, ponendo nelle loro mani gli strumenti legali necessari per tutelarsi da eventuali utilizzi a scopo di lucro da parte di soggetti non autorizzati.

Tradizionalmente, la dicitura "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali che hanno una sempre maggiore rilevanza economica: ci si riferisce cioè ai frutti dell'attività creativa umana come ad esempio le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design e i marchi. Quindi, al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del **diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi**.

### **Il diritto d'inventore**

Il nostro ordinamento – tra le opere dell'ingegno – tutela le cd. invenzioni industriali, cioè quei nuovi ritrovati e metodi di lavorazione che siano idonei a dare un immediato risultato industriale.

L'invenzione costituisce un apporto creativo suscettibile di una concreta utilizzazione, tale da essere applicata nel campo della tecnica industriale» (GRECO). Nel concetto di invenzioni industriali la legge ricomprende, oltre alle invenzioni vere e proprie, anche i cd. modelli di utilità ed ogni modello o disegno.

**Modello di utilità** (art.2592) è quella invenzione idonea a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili ed oggetti particolari, efficacia o comodità di applicazione o di impiego (ad es.: un manico per impugnare più comodamente un utensile).

Per **disegno o modello** si intende, invece, l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale (art.2593 e art. 31, D.Lgs. 30/2005).

### **Diritto di brevetto**

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

### **Requisiti per la brevettazione**

Affinché un ritrovato possa essere considerato <<invenzione industriale>> deve presentare i seguenti requisiti:

a) **industriabilità**: l'idea inventiva deve essere idonea ad avere una applicazione industriale, cioè rivolta alla trasformazione di utilità economiche a scopo di scambio, ciò accade se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art.49 D.Lgs. 30/05).

Non sono brevettabili, pertanto, le invenzioni di contenuto puramente teorico o scientifico, che – pur consentendo la realizzazione di un miglioramento economico – non si prestano ad un incremento della tecnica industriale (sistema di contabilità, di gioco, di organizzazione del lavoro, formula matematica etc.);

b) **novità**: un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, ossia se non è stata resa accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto.

Non è esclusa, peraltro, la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione (art.46 D.Lgs. 30/05).

La divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del

richiedente o del suo dante causa. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni (art.47D.Lgs.30/05);

**c) liceità:** non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume (art.50 D.Lgs.30/05).

A tutela del diritto di brevetto vi è azione penale (art. 413 c.p.) ed azione civile per il caso di contraffazione.

L'azione civile di contraffazione tende a far cessare lo sfruttamento abusivo dell'invenzione e ad ottenere il risarcimento dei danni.

## Il diritto d'autore

Il diritto d'autore è un istituto giuridico all'interno del diritto privato, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale di carattere creativo, le opere devono essere inedite e originali. Attraverso il riconoscimento all'autore originario, o agli autori in caso di collaborazione creativa dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale. Il diritto d'autore si applica alle arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, programmi per elaboratore e banche dati, ma alcune opere non sono tutelate, ad esempio le leggi o i testi degli atti ufficiali dello Stato o delle amministrazioni pubbliche.

Il soggetto titolare dei diritti d'autore è di solito colui che crea l'opera, ma ci sono delle eccezioni. In relazione a una testata giornalistica il detentore dei diritti è l'editore, anche se i vari articoli sono stati scritti da altri dipendenti, che però mantengono i diritti morali perché sono gli effettivi creatori dell'opera in questione, oppure per un'opera cinematografica, chi detiene i diritti è il produttore.

L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera.

Il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law, tra i quali la Francia e l'Italia, mentre in quelli di common law, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, esiste l'istituto parzialmente diverso che prende il nome di copyright. La tutela dell'atto creativo → Dietro all'atto creativo c'è un impegno, un lavoro e un investimento di tempo, spesso anche di denaro, che rendono l'atto creativo un'attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore.

## Durata del diritto d'autore

L'autore ha il diritto di utilizzare economicamente la sua opera **per tutta la vita**. Inoltre, i diritti d'autore durano - a beneficio degli eredi - **fino a 70 anni dopo la morte dell'autore**. Dopo tale lungo periodo, l'opera diventa di pubblico dominio e può essere sfruttata economicamente e distribuita anche da altri.

Un'opera può essere creata da un singolo individuo, ma anche da un gruppo di individui con apporti creativi coordinati o con più livelli di creatività, quindi qui si considerano autori non solo quelli che realizzano l'opera ma anche coloro che attuano la coordinazione della creazione.

- **Creazione delle opere in senso orizzontale:** opere create con il contributo indistinguibile di tutti gli autori (es software messo a punto da un'intera squadra che si divide in compiti). Le opere di questo genere hanno la caratteristica dell'indistinguibilità dell'apporto di ogni autore e inoltre i singoli apporti dei singoli autori non possono essere utilizzati separatamente. **Art 10 della legge sul diritto d'autore** contempla la protezione di queste tipologie di opere, dove sostanzialmente si dice che il diritto d'autore in comunione a tutti gli autori che hanno partecipato, e inoltre si applicano le regole del codice civile che disciplinano il funzionamento della comunione. Inoltre all'articolo 10 viene previsto che un risarcimento monetario viene ripartito in parti uguali tra gli autori, e in più la difesa del diritto morale del diritto d'autore può essere esercitata da ciascuno degli autori su tutta l'opera separatamente. Per quanto riguarda la pubblicazione e la modifica dell'opera esse possono essere fatte solamente col consenso complessivo degli autori, ci sono dei casi particolari dove interviene sempre la legge nel caso in cui si venga a verificare un rifiuto ingiustificato da parte di uno degli autori, allora gli altri possono richiedere al giudice la pubblicazione.
- **Creazione delle opere in senso orizzontale pt2 (opera composta):** facciamo riferimento a opere create sempre da un gruppo di autori, il quale contributo è distinguibile e sono suscettibili però di utilizzo separato. La legge ne disciplina alcuni aspetti, chiamando queste *opere composte* (es musica e parole), facciamo riferimento all'**articolo 34 della legge sul diritto d'autore**, che ci dice che: L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale. Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti. Nelle operette, nei melodrammi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale. Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

- **Modifica di un'opera da parte di un altro autore:** facciamo riferimento all'articolo 4 della legge sul diritto d'autore: sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. L'articolo 7 invece dice che: È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro. Con questo riteniamo che i diritti d'autore sull'elaborazione spettano soltanto a chi ha fatto l'elaborazione, ma l'autore dell'opera originaria ha un diritto di veto sulle utilizzazioni dell'opera elaborata, sostanzialmente l'elaboratore non può utilizzare l'opera originaria senza il consenso dell'autore.
- **Creazione di un'opera con apporti creativi differenti (in senso verticale):** un esempio potrebbe essere quello di una rivista, dove abbiamo un contributo collettivo che non può essere posto in parti uguali. La legge dice che l'autore delle opere collettive è il direttore. Il diritto morale del diritto d'autore è ripartito in singoli contributi (articoli) di cui sono proprietari i singoli autori, mentre per quanto riguarda il diritto morale sull'opera collettiva questo spetta al direttore. I diritti patrimoniali, invece, spettano all'editore. È importante anche dire che i singoli autori possono utilizzare i propri scritti come vogliono, quindi pubblicarli anche in diverse riviste. Un altro esempio di opere di questo genere sono le opere cinematografiche, in questo caso i diritti morali possono essere esercitati da ciascuno dei co-autori su tutta l'opera, mentre i diritti patrimoniali appartengono al produttore.

**\*I DIRITTI PATRIMONIALI POSSONO APPARTENERE AL DATORE DI LAVORO, MA NON I DIRITTI MORALI, perché ESSI NON POSSONO APPARTENERE A PERSONE DIVERSE DALL'AUTORE.**

- Nel caso in cui l'opera è creata da un soggetto che non è lavoro dipendente, ma tramite un rapporto di commissione, qui non abbiamo nessuna norma sulla legge del diritto d'autore o dal diritto europeo che ci aiuta a risolvere questa situazione. In generale si tende a riconoscere il diritto patrimoniale sull'opera appartiene al committente solo nei limiti necessari a fini dell'oggetto e dello scopo del contratto. Un esempio che possiamo fare è quello di una consultazione di un cliente con un avvocato, al cliente in questo caso serve solo un parere da mostrare al giudice e non per esempio di pubblicare questo parere su una rivista, appunto per questo l'oggetto del contratto non richiede un trasferimento di diritti sulla pubblicazione al cliente che ha commissionato il contratto.

### Come si ottiene il diritto d'autore

Per ottenere la tutela dei diritti di autore non è necessario presentare una domanda di deposito ma basta poter dimostrare di essere gli autori dell'opera e di averla creata per primi. Come provare di essere i veri autori di un'opera? È sufficiente dimostrare l'avvenuta pubblicazione della stessa, a proprio nome, in una data determinata. La strada più semplice per dare la prova certa di una data è, in realtà, quella di depositare l'opera pubblicata presso un ente che possa certificare la data stessa di pubblicazione. In Italia, inizialmente era lo Stato a riconoscere il diritto d'autore, oggi basta rivolgendosi alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), si ottiene l'attestazione della data di pubblicazione o, comunque, un attestato relativo all'opera creata.

Per legge, chi si dichiara autore di un'opera viene considerato tale fino a prova contraria e il diritto si estende a tutti coloro che l'hanno creata, cioè ai coautori.

Per quanto riguarda la protezione delle fotografie facciamo riferimento all'articolo 90 della legge sul diritto d'autore:

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1. il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2. la data dell'anno di produzione della fotografia;
3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Queste indicazioni devono circolare su tutti gli esemplari a cui terzi possono avere accesso.

Per malafede si intende la colpevolezza e della conoscenza dell'esistenza di esemplari della fotografia che portano le indicazioni.

### Protezione delle opere coperte da diritto d'autore online.

L'avvento di Internet e la diffusione capillare sempre più accessibile di una connessione veloce ha sollevato nuove sfide per il diritto d'autore.

Se da un lato Internet ha sdoganato l'accessibilità all'informazione, dall'altro i forum, i siti web e i social network hanno reso la pubblicazione e la diffusione dei contenuti quasi istantanea, grazie ai metodi di condivisione e la ricerca della notorietà a colpi di like.

Per stare al passo con i tempi, il legislatore ha dovuto aggiornare la legge sul diritto d'autore, anche per recepire la prima direttiva europea in tal senso, la n. 2001/29/CE entrata in vigore con pubblicazione nella G.U. 21/2008 che ha integrato l'articolo 70 l.d.a. con il comma 1 bis. Il nuovo comma ha esteso la tutela delle opere di ingegno al world wide web, limitando la pubblicazione in rete in modo gratuito ai soli casi di immagini e musiche di qualità "degradata" per finalità non commerciali.

### **Dal caso Napster alle piattaforme streaming**

Negli ultimi 20 anni Internet si è evoluto. È più semplice possedere un sito web o uno spazio dove condividere pensieri, citazioni, recensioni e contenuti.

La direttiva 219/790 del 17 aprile 2019 si è occupata dei diritti del mercato unico digitale per tutelare la riproduzione delle opere sulle nuove tecnologie dai tempi di Napster, primo caso di violazione di diritti d'autore digitale, fino allo streaming legalizzato come avviene su YouTube™ e Netflix®.

### **Responsabilità della pubblicazione**

La direttiva 219/790 ha reso più facile individuare il soggetto cui imputare la violazione del diritto d'autore rendendo le piattaforme responsabili dei contenuti condivisi dai propri utenti.

Inoltre, tutela i contenuti digitali dei giornalisti limitando a brevi estratti la condivisione degli articoli da parte degli aggregatori di notizie, come gli Snippet di Google News™ per agevolare la ricerca.

Un punto importante per il diritto di satira è invece la parte che libera le GIF e i Meme dal diritto d'autore.

Layout e Contenuto Blog, CMS e Siti Web.

Quando si parla di siti web e diritto d'autore occorre distinguere tra layout (struttura) e contenuti. Infatti, la legge sul diritto d'autore comprende codici e software e, quindi, la programmazione dei siti web e i loro contenuti, purché abbiano carattere di originalità e creatività, salvo diversa decisione degli sviluppatori.

Un esempio è la GNU License di WordPress® che permette il libero utilizzo dei codici del CMS e dei relativi temi e plugin per realizzare facilmente la struttura dei siti web.

### **Trattato sulla protezione dei fonogrammi e del diritto d'autore**

Trattato collegato alla convenzione di Berna che solo un certo numero di paesi hanno firmato. Questi trattati internazionali hanno aggiornato i termini per la protezione del diritto d'autore, sono stati stipulati nel '96 e quindi rappresentano un aggiornamento rispetto a quelli già stipulati nella versione della convenzione di Berna.

Le istituzioni europee hanno valutato una serie di atti normativi che hanno operato in due direzioni:

Abbiamo regole sempre più specifiche di armonizzazione delle discipline nazionali sulla proprietà intellettuale.

Per esempio 1989 si ha una prima direttiva sui marchi che ha determinato uno stravolgimento del diritto italiano dei marchi registrati, nel 2008 e nel 2015 abbiamo una nuova direttiva sui marchi e nuovamente la legge italiana va a modificarsi. La stessa cosa è successa col diritto d'autore.

In materia di brevetti la situazione è differente soprattutto se parliamo di invenzioni biotecnologiche.

Questo non significa che le discipline dei vari stati europei abbiano delle regole differenti, proprio perché è stata istituita una convenzione internazionale dove vennero stabilite delle linee guida in materia di brevetti.

Questo sistema del diritto europeo non prevede il rilascio di un unico brevetto con effetti estesi in tutta la UE, prevede invece una procedura unificata all'esito della quale vengono stipulati tanti brevetti nazionali quanti sono gli stati UE, come se quindi la persona avesse chiesto il brevetto in ogni stato. Quindi non esiste un brevetto unificato.

### **Titoli unitari per i marchi e per il design**

Oggi si chiama marchio dell'UE, l'imprenditore che vuole registrare il marchio può optare per il marchio UE mandando la domanda all'ufficio per la proprietà intellettuale europeo consentendo il diritto di marchio UE. Esso è l'unico diritto che produce effetti in tutta la UE. Quindi l'imprenditore non deve fare domanda in ogni paese membro. La stessa cosa vale per il design.

### **Principio di esaurimento**

Il principio di esaurimento comunitario è una regola generale prevista dal diritto dell'Unione Europea nell'ambito dei diritti di proprietà industriale. Secondo tale principio, una volta messo in commercio un bene nel territorio dell'Unione europea, il titolare di uno o più diritti di proprietà industriale su quel bene specifico (cioè per ogni unità in vendita) perde le relative facoltà di privativa.

Il principio di esaurimento ha efficacia solamente nel caso in cui l'immissione del bene nel commercio sia effettuata direttamente dal titolare del diritto, o comunque nel caso in cui essa avvenga con il suo consenso (per esempio tramite un licenziatario).

Per effetto dell'esaurimento il diritto del titolare non si esaurisce in maniera assoluta, ma **soltanto su quel bene specifico**, inteso come esemplare del suo prodotto, che sia stato immesso in commercio.

Tale principio si occupa di mediare tra due interessi tutelati nella Comunità europea e, in genere, contrapposti:

- l'esclusività dei diritti di proprietà industriale e intellettuale
- la libera circolazione dei beni e dei servizi.

Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Proprio perché il titolare della proprietà intellettuale viene riconosciuto solo sulla messa in circolazione del primo esemplare, quindi l'autore ha il diritto di IP sulla prima copia del libro ma se io lo rivendo di seconda mano non sto commettendo un illecito in quanto il titolare del diritto IP non può impedirne la circolazione.

Questo principio si applica anche al mondo di internet???

Se compro un e-book, una canzone, un software lo posso rivendere? NO **CONTROLLA RIASSUNTI DIRITTO 1 ANNO**

Sentenza su Oracle, secondo una sentenza anche sul software si applica il principio di esaurimento a patto che ci sia un trasferimento del software e non una duplicazione, quindi chi vende il software non deve tenere una copia per se (cosa vietata). La corte di giustizia, esprimendosi sugli e-book dice che qui il principio di esaurimento non si applica e quindi non possiamo trasferire un e-book in quanto si andrebbe a violare la direttiva sul diritto d'autore.

Qual è il fondamento per cui gli stati si impegnano nella protezione della proprietà intellettuale?

Perché la IP riguarda la protezione di creazioni dell'uomo che vengono protette proprio perché c'è un lavoro dietro da parte di queste persone. Analizziamo due prospettive:

Alcuni documenti esprimono dei valori fondanti della nostra civiltà analizzata da questa prospettiva

- **Prospettiva giusnaturalistica (UE)**; secondo questa prospettiva è giusto attribuire, attingendo al patrimonio di conoscenze condivise, a chi crea e diffonde nuove conoscenze, un merito e tutelarlo.
  - art. 27.2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  
«Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore»
    - L'articolo 17 della carta di Nizza: 1 comma → Ogni individuo ha diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.  
2 comma → La proprietà intellettuale è protetta.  
Sostanzialmente, secondo questa norma, si fa presente che il possesso di un bene appartiene solo al suo legittimo proprietario e nessuno può pregiudicare questo diritto, neanche lo stato, escluso alcune particolari situazioni previste dalla legge. Anche qui la IP è protetta perché è giusto che sia protetta
- **Prospettiva utilitaristica USA**
  - art. 1, section 8 US Constitution «The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries»  
leggendo questo primo articolo della costituzione USA si nota una netta differenza rispetto agli articoli analizzati prima, qui il punto fondamentale è quello di promuovere le conoscenze delle arti e delle scienze, non quello di andare a proteggere il lavoro degli autori e degli inventori. Lo scopo è quello di incentivare la scienza e le arti, con lo strumento dell'attribuzione di diritti esclusivi, ma non perché è giusto proteggere autori e inventori nel loro interesse individuale ma perché questo è il modo giusto per perseguire un interesse generale. Qui l'interesse generale occupa il primo piano portando anche delle conseguenze pratiche evidenti quando si analizza il comportamento di questi due sistemi (sistema giusnaturalistica che caratterizza le norme europee e la prospettiva utilitaristica che caratterizza quindi gli USA). Secondo questa prospettiva USA si ha l'idea che la protezione IP sia eccezionale nel sistema rispetto al principio della libertà di iniziativa economica e come tale andrebbero limitati per limitare la portata di questi "monopoli". Mentre il sistema europeo di IP non ha l'idea di restringere la protezione.

Il **diritto morale** protegge l'autore nei suoi rapporti personali con l'opera e **non può essere trasferito**. Es diritto all'integrità dell'opera, o diritto alla paternità dell'opera. Sono, inoltre, illimitati nel tempo; dopo la morte dell'autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti e ascendenti. Sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili, cioè possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell'opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi.



Gli ordinamenti europei riconoscono i diritti morali a tutti gli inventori/autori di opere dell'ingegno, viceversa nell'ordinamento USA questi diritti sono delle eccezioni, con protezione debole e concessi soltanto per la protezione di alcune tipologie opere, proprio perché per perseguire il fine di promuovere il progresso delle arti, questo riconoscimento sarebbe irrilevante. In USA la protezione del IP deve essere lunga tanto quanto basterebbe ad incentivare le persone a creare opere dell'ingegno, mentre nell'ordinamento UE la IP ha una durata per tutta la vita dell'autore + 70 anni. Anche se poi in generale possiamo dire che dei paletti vengono imposti dalle linee guida descritte dalle varie convenzioni internazionali.

**Diritto patrimoniale:** in UE prevale l'idea che spetti all'autore la possibilità di sfruttare la sua opera in ogni forma e modo e questo identifica il diritto d'autore come un diritto elastico.

Il **diritto patrimoniale** comprende il diritto all'utilizzazione dell'opera e può essere trasferito del tutto o in parte a terzi. Quindi possiamo dire che, i diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell'autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato (art. 12 L.d.A.; art. 2577 c.c.) e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa.

I diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti (art. 19 L.d.A.): l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Sono, quindi, esercitabili separatamente o congiuntamente e possono avere ad oggetto l'opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, possono essere oggetto di cessione a terzi (art. 107 L.d.A.; art. 2581 c.c.) ed hanno un limite temporale, durano cioè tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte (art. 25 L.d.A.).

Es nell'800 una composizione musicale poteva essere sfruttata economicamente nei concerti, alle feste e nelle stampe di spartiti. Quando viene inventata la tecnologia per registrare e riprodurre la situazione cambia, quindi qui ci chiediamo se l'autore abbia il diritto di impedire a chi non ha il suo consenso la creazione di incisioni discografiche? Nel sistema UE questo è consentito, proprio perché le incisioni permetterebbero uno sfruttamento economico che ne deriverebbe dalla vendita di queste incisioni, così come per lo streaming, il principio è lo stesso, proprio perché riesce ad abbracciare e ricoprire ogni nuova possibilità di monetizzazione. Nel sistema USA invece abbiamo una norma tipizzata dove abbiamo un elenco preciso di diritti che l'autore ha, ma sono diritti che non sono elastici e non possono quindi estendersi a nuovi scenari quindi servirebbe una nuova norma per estendere un eventuale protezione.

**Diritti di utilizzazioni:** Sono quei diritti che permettono di utilizzare l'opera senza dover chiedere il permesso all'autore in quanto vengono autorizzate dalla legge e quindi non si va a violare e ledere il diritto di IP.

In USA ci sono alcune libere utilizzazioni espresse dalla legge, ma abbiamo anche una clausola generale (fare use) dove viene detto che l'utilizzazione dell'opera può avvenire secondo diverse modalità. Questa è una norma aperta che consente al giudice di qualificare come libera un'azione che la legge non identifica come tale. Es i videoregistratori per uso personale, la corte suprema USA si dovette pronunciare sulla legittimità di questi registratori proprio perché si potevano registrare dei programmi che passavano in tv e si potevano anche mettere in commercio queste copie, quindi questo poteva portare a delle violazioni del copyright. La riproduzione privata, grazie alla clausola aperta del fair use, venne dichiarata legittima. In UE le utilizzazioni personali sono gestite dalla tipicità (casi particolari) espresse dalla legge.

il **diritto copyright** decorre dal deposito dell'opera, un po' come avviene da noi con la registrazione di un marchio o la richiesta di brevetto per un'invenzione. Il **diritto d'autore**, al contrario, protegge l'opera fin dalla sua creazione, a prescindere se sarà poi immessa sul mercato.

Esempio relativo alla IP ai giorni del covid: Rischio che la IP impedisca un'adeguata diffusione dei vaccini. Joe Biden sta pensando di revocare questa proprietà così da poter abbattere questo monopolio. C'è un movimento favorevole alla sospensione di questo diritto soprattutto in questo periodo storico, movimento appoggiato dal presidente USA, mentre la Merkel(?) pensa che il problema sia la capacità produttiva e non il diritto di per sé. La prospettiva funzionalistica del modello americano fa sì che il fine prevalga rispetto al mezzo e quindi se il fine è quello di dare la possibilità di mettere in circolazione quante più dosi possibile si è favorevoli ad accantonare i diritti di questi scienziati; mentre in UE con una filosofia diversa si pesa che i diritti siano intangibili e che si potrebbe andare incontro ad una situazione che al contrario dalla posizione USA, potrebbe andare a disincentivare lo studio e la ricerca.

La corte europea di giustizia va a limitare e tutelare la IP per permettere di "convivere" con gli altri diritti come il diritto alla salute. Questo è un aspetto molto importante da tenere a mente.

### Istituti del diritto industriale e della proprietà intellettuale

Le fonti del diritto industriale si collocano in diversi livelli, abbiamo le **convenzioni** che sono fatte a livello internazionale. Gli istituti del diritto industriale sono accomunati dal principio di territorialità cioè si ha una

protezione a livello nazionale, infatti lo stato italiano non ha il potere di controllare le utilizzazioni di queste invenzioni che avvengono al di fuori dai suoi confini, in quanto verranno regolate dal paese in cui verranno utilizzate. Per questo motivo si ha avuto l'esigenza di garantire una protezione ai soggetti aventi questo diritto anche al di fuori dello stato di cui sono cittadini. Uno degli elementi comuni alle varie convenzioni è il principio di assimilazione, cioè gli stati contraenti devono trattare i cittadini degli altri stati contraenti come se fossero propri cittadini; abbiamo anche delle norme di diritto internazionale uniforme che mettono un paletto oltre il quale gli stati non possono scendere in ambito di protezione. Abbiamo anche il diritto dell'UE che è intervenuto per garantire una certa conformità negli stati membri con l'obiettivo generale di fissare il livello di uniformazione delle varie discipline ad un livello elevato di protezione. L'UE agisce con due strumenti: con i regolamenti che sono atti normativi di applicazione immediata vincolante e con le direttive cioè atti non vincolanti quindi qui gli stati decidono come raggiungere l'obiettivo prefissato in esso. Le fonti di diritto nazionale, deve conformarsi sia agli obblighi che derivano dal diritto internazionale che dal diritto europeo.

### Le fonti che regolano il diritto d'autore

Bisogna distinguere tra le fonti di rango costituzionale (il diritto d'autore ha un fondamento costituzionale e lo si trova anche in alcune convenzioni sui diritti dell'uomo o nella carta di Nizza e nella costituzione italiana) e le norme che dettano la disciplina specifica, anche qui specificate nelle varie tipologie di diritto.

Nel diritto italiano, la legge di riferimento in materia di diritto d'autore è la n 633/1941, questa legge viene mantenuta tutt'ora nel suo impianto generale, anche se nel corso del tempo è stata modificata per rimanere conforme alle disposizioni del diritto UE e per adattarsi alle innovazioni tecnologiche.

A livello del diritto UE abbiamo un intervento fatto attraverso delle direttive. Dall'inizio degli anni 90 ad oggi abbiamo diverse direttive che sono state emanate. Mentre per quanto riguarda il diritto internazionale abbiamo una convenzione del 1886, cioè la convenzione di Berna, che obbliga tutti gli stati che l'hanno sottoscritta, a trattare gli altri cittadini degli stati aderenti come loro cittadini e tutelare gli autori stranieri. Questa convenzione è stata più volte modificata fino agli anni 70 a cadenza 20ennale.

Negli anni 90 è stato sottoscritto un trattato OMPI (trattato sul diritto d'autore dell'organizzazione mondiale che tutela esso); sempre negli anni 90 abbiamo il trattato TRIPS che regola aspetti relativi alla proprietà intellettuale.

Se mettiamo insieme queste 3 convenzioni, sommando gli stati che hanno aderito a queste convenzioni vediamo che sono pochissimi gli stati che sono liberi da questi obblighi, quindi sostanzialmente possiamo dire che tutti gli stati del mondo hanno sottoscritto almeno 1 di esse, e inoltre nei TRIPS e negli OMPI esiste una norma che obbliga tutti gli stati contraenti a conformarsi alle decisioni prese nella convenzione di Berna.

Queste convenzioni, inoltre, fanno anche parte del diritto dell'UE, in quanto la stessa unione ha direttamente aderito a queste 3 convenzioni.

**LEGGE ITALIANA** → Il diritto d'autore è un diritto esclusivo di utilizzazione dell'opera dell'ingegno. Per diritto esclusivo si intende che il suo titolare ha diritto di escludere gli altri dall'utilizzazione della propria opera senza il suo consenso. La legge attribuisce questo diritto all'autore, cioè il creatore dell'opera stessa.

L'art1 ci dice che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo.

La legge non definisce il concetto di opera dell'ingegno, anche se poi viene fatto nell'articolo 2 un elenco di quelle che sono le opere che sono meritevoli di protezione. Questo elenco viene via via aggiornato in quanto si parla anche di opere recenti come DB o software e le opere del disegno industriale.

Questo elenco appartiene al genere degli elenchi esemplativi, quindi anche creazioni che non sono qui inserite possono essere meritevoli di protezioni, esso semplicemente delinea dal punto di vista pratico una semplicità di individuazione delle opere da proteggere, ma è utile anche per definire l'opera dell'ingegno proprio perché vediamo che come tratto comuni di tutte queste opere nell'elenco è che sono invenzioni idonee a comunicare informazioni di vario tipo. Quindi facciamo una netta separazione dall'opera dell'ingegno e le informazioni che essa comunica, e siccome il diritto d'autore protegge l'opera dell'ingegno, possiamo dire che il diritto d'autore protegge non il contenuto delle informazioni ma come si dicono queste informazioni, quindi il mezzo (se si cambia la forma si può riutilizzare il contenuto). Il diritto d'autore non si interessa dei contenuti perché il legislatore ha scelto di bilanciare l'interesse dell'autore con quello dei suoi concorrenti e della collettività generale e siccome la durata del diritto d'autore è molto lunga se si tutelasse anche il contenuto per tutto questo tempo si paralizzerebbe quello che è il mercato. Quindi per proteggere il contenuto facciamo riferimento ad un altro tipo di diritto che è il brevetto di invenzione, infatti esso dura solo 20 anni dopo di che l'invenzione cade in pubblico dominio.

L'art1 del diritto d'autore parla anche di opere dell'ingegno di carattere creativo. Cosa è il "carattere creativo"?

Secondo alcuni l'opera è creativa se è frutto dell'espressione della personalità dell'autore, ma questa visione non è molto convincente, tuttavia il carattere creativo viene ricondotto ai concetti di:

- **originalità** intesa come il "risultato di un'attività dell'ingegno umano" non banale: l'opera è originale in quanto costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell'autore.

- *novità* intesa come “*novità di elementi essenziali e caratterizzanti*” tali da distinguere l'opera da quelle precedenti (*novità in senso oggettivo*). La conseguenza di tale orientamento è il ritenere **tutelabili esclusivamente le sole opere nuove, che si differenziano dalle opere preesistenti**, e che raggiungano una determinata soglia espressiva.

Il requisito della creatività tendenzialmente è valutato in maniera molto elastica e poco rigoroso infatti si dice che si ha la tendenza a riconoscere una protezione a tutto, soprattutto nel settore letterario.

Nel caso delle fotografie la situazione diventa più ostica. Esse sono protette dal diritto d'autore, infatti risultano nell'elenco dell'art2, ma il concetto di creatività qui viene ricercato in maniera più rigida rispetto all'esempio fatto prima, il motivo per questo rigore risiede nel fatto che accanto al diritto d'autore abbiamo anche il diritto connesso che protegge il fotografo, facciamo riferimento a diritti che riguardano oggetti non creativi che hanno una struttura simile al diritto d'autore, questi sono diritti esclusivi che tutelano il fotografo, quindi si è rigorosi nel riconoscere il diritto d'autore in questo campo perché il diritto d'autore dura molto tempo mentre il diritto connesso dura solo 20 anni, quindi per questo si è più elastici a riconoscere il diritto connesso che il diritto d'autore.

Per quanto riguarda le opere del disegno industriale oltre al requisito della novità bisogna considerare anche il **valore artistico**: Il **valore artistico** è un criterio molto importante che viene tenuto in considerazione quando parliamo di attribuzione di protezione di diritto d'autore nelle opere di design oltre alla *creatività* analizzata precedentemente.

Quindi i prodotti del design industriale sono qualificabili come opere del Diritto d'Autore se, oltre al carattere creativo, possiedono anche “**valore artistico**” (art. 2 Legge Autore). Siccome il criterio del valore artistico in generale è un criterio molto incerto, sono stati individuati una serie di parametri: **Parametri soggettivi** da valutare in relazione alla personale sensibilità artistica, al gusto personale, al sistema percettivo del singolo;

**Parametri oggettivi:**

1. esposizione in mostre, musei, riviste specialistiche di settore;
2. partecipazione a manifestazioni artistiche;
3. conferimento di premi;
4. articoli di critica;
5. vendita sul mercato artistico, non commerciale;
6. notorietà dell'artista.

La presenza del valore artistico in un'opera di design va valutata caso per caso, considerando che i parametri (oggettivi e soggettivi) non devono essere presi in considerazione in modo completo e che i parametri di natura oggettiva, in particolare, sono condizionati dal fattore tempo, ovvero da quell'intervallo temporale necessario perché un'opera di design ottenga dei riconoscimenti si fa riferimento al parametro della **novità** e si prende in considerazione la presenza di invenzioni accessibili da tutto il mondo.

Anche in questo caso i criteri per il riconoscimento al diritto d'autore nell'ambito di diritto industriale sempre per il discorso della durata del diritto stesso, quindi **generalmente è più semplice ottenere un riconoscimento attraverso il brevetto**.

Ogni porzione di una opera letteraria è protetta dal diritto da autore indipendentemente dalla sua grandezza, l'importante è che soddisfi tutti i requisiti del diritto, quindi esprimere un concetto, che sia qualcosa di nuovo e originale, creativa.

Quando e come nasce il diritto d'autore? Sulla singola opera

Si fa riferimento all'art6 sulla legge del diritto d'autore che dice che: *Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.*

Il diritto d'autore nasce in capo a chi realizza la creazione, cioè l'autore stesso. Dunque un'opera affinché sia protetta non necessita di una pubblicazione, ma non possiamo considerare sufficiente il concepimento dell'opera nella mente dell'autore. Quindi per creazione intendiamo il minimo necessario per rendere accettabile il fatto che un'opera sia stata concepita e realizzata dall'autore, che quindi abbia smesso di essere un pensiero e sia diventata una cosa a sé, si parla quindi di estrinsecazione. C'è stato un tempo in cui il diritto d'autore veniva acquistato solo se l'autore compiva una serie di aspetti richiesti dalla legge; col passare del tempo, arrivando nel '800 il diritto esclusivo di utilizzare le opere dell'ingegno è diventato un vero diritto soggettivo dell'autore, anche se le modalità che si richiedevano per ottenerlo erano ancora diverse rispetto a quelle che conosciamo oggi, come pagamento di tasse ecc. queste formalità potevano essere diverse da stato a stato e creare quindi problemi a livello logistico che ostacolavano la protezione. Con la convenzione di Berna (1908) si ha un mutamento ulteriore in materia di diritto d'autore, andando a definire quelle che sono le linee guida che oggi ogni stato continua ad applicare. Esiste un'eccezione dove si richiede che l'opera sia fissata su un supporto materiale, per esempio lo stato italiano ha applicato quest'eccezione per quanto riguarda le opere coreografiche e pantomimiche.

Il simbolo © viene usato per indicare la presenza di copyright riservati. Veniva utilizzato perché la convenzione di Berna tutela solo i membri degli stati firmatari, ma per es gli USA non hanno firmato la convenzione e quindi essi richiedevano il deposito dell'opera, o comunque c'era la necessità di avere e richiedere anche una protezione in questi stati. Negli anni 50 venne creata una nuova convenzione, dove gli stati contraenti che non avevano firmato la convenzione di Berna dovevano considerare protette tutte le opere che presentavano il simbolo copyright. Ad oggi possiamo dire che questo simbolo non ha più valenza, in quanto nell'89 gli USA hanno aderito alla convenzione di Berna, così come altri stati, successivamente abbiamo avuto i TRIPS, il trattato OMPI, quindi appunto per questo diciamo che il simbolino non ha più valenza legale.

Diritto di brevetto, come si ottiene?

Come abbiamo già detto, il diritto di brevetto si ottiene solo dopo una specifica revisione effettuata da un apposito ufficio e dopo il pagamento di una tassa. Questo è un diritto che non viene quindi riconosciuto in automatico e soprattutto, al contrario del diritto d'autore, non viene riconosciuto in tutti gli stati, quindi sarà necessario depositare una domanda di brevetto in ogni stato in cui ci si vuole avvalere della protezione.

Per quanto riguarda i sistemi di IA, e la loro continua evoluzione, possiamo dire che ormai sono anche in gradi di sviluppare e quindi mettere a punto delle opere dell'ingegno. Quindi interessante è capire come ci si comporterebbe in materia di riconoscimento del diritto d'autore.

Possiamo avere diverse chiavi di lettura: alcuni ritengono che essendo l'IA non un soggetto giuridico di diritto esso non può acquistare il diritto d'autore e quindi le sue opere rimangono di pubblico dominio; altri fanno riferimento al diritto romano secondo cui gli schiavi non erano soggetti di diritto e le loro creazioni erano di proprietà del padrone e quindi ritengono che si potesse prospettare un'applicazione per analogia di questi principi, ma in pratica ciò non è possibile perché il diritto romano non è più applicato; però da qui possiamo arrivare ad un'altra soluzione, cioè capire chi sta a monte dell'IA, essa alla fine dei conti non è altro che un software, quindi un'opera dell'ingegno, che come tale è creato da un soggetto giuridico, da un essere umano, e quindi secondo questa scia si potrebbe dire che le opere dell'ingegno create da IA possano appartenere all'inventore dell'IA stessa. Riguardo a questo facciamo riferimento ad una norma del diritto di proprietà secondo cui i frutti di una cosa appartengono al proprietario della cosa che li ha prodotti. Questa è la tesi che tra le tre trova un'approvazione maggiore, in quanto risulta molto lineare e convincente dal punto di vista dei principi del diritto d'autore.

Un'opera può essere creata da un singolo individuo, ma anche da un gruppo di individui con apporti creativi coordinati o con più livelli di creatività, quindi qui si considerano autori non solo quelli che realizzano l'opera ma anche coloro che attuano la coordinazione della creazione.

**Autore dipendente di un altro soggetto (contratto subordinato) →** a chi spettano i diritti d'autore?

Facendo riferimento all'articolo 6 il diritto si ottiene al momento della creazione, ma se io assumo un dipendente ho l'obiettivo di utilizzare il lavoro di esso a maggior ragione se al dipendente sono assegnate delle specifiche mansioni produttive, esempio giornalisti.

Spesso viene specificato nel contratto di lavoro stesso a chi appartengono questi diritti, così da fare chiarezza, il problema si ha quando nei contratti ciò non viene specificato. Lasciare il diritto d'autore all'autore stesso non sarebbe ottimo a livello organizzativo perché si creerebbe confusione a livello logistico nella cessione dei diritti per permettere la pubblicazione. Quindi la legge interviene e prevede in 2 casi gli art.12bis e ter della legge sul diritto d'autore.

*Art12bis: Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.*

*Art12ter: fa riferimento alle opere del disegno industriale, mantenendo la forma dell'articolo precedente.*

Da queste due norme ricaviamo un principio generale applicabile a tutti i contratti di lavoro subordinato con annesse opere generate sotto questo contratto, dove le opere appartengono al datore di lavoro.

Nel caso in cui l'autore non è dipendente, ma è legato ad un soggetto terzo tramite un rapporto di lavoro autonomo, esempio lavoro su commissione, qui sono in campo diverse tesi, in quanto la legge anche qui non disciplina espressamente il da farsi. In generale si ritiene che i diritti d'autore (patrimoniale) spettino comunque al committente nei limiti di quanto necessario ai fini dell'oggetto dello scopo del contratto. Un esempio che possiamo fare è quello di una consultazione di un cliente con un avvocato, al cliente in questo caso serve solo un parere da mostrare al giudice e non per esempio di pubblicare questo parere su una rivista, appunto per questo l'oggetto del contratto non richiede un trasferimento di diritti sulla pubblicazione al cliente che ha commissionato il contratto.

Possono esserci dei casi, molto frequenti, in cui l'autore non è uno solo, quindi abbiamo più contributi creativi, e andiamo a fare una distinzione in senso orizzontale e in senso verticale.

Quando abbiamo in una rivista il direttore e i giornalisti qui abbiamo un contributo verticale, proprio perché abbiamo due livelli di creatività, gli articoli creati dai singoli autori, e la creatività del direttore che sceglie e coordina li articoli.

**Contributi creativi in senso orizzontale:** art 10 della legge sul diritto d'autore, che ci dice che quando le opere sono create con il contributo indistinguibile di più autori, il diritto d'autore appartiene in comunione a tutti gli autori. Quindi sono applicabili le norme che regolano la comunione civilistica. Vengono però espresse delle regole particolari che specificano la regola della comunione nel caso della comunione.

Nella maggior parte dei casi la risposta si trova nelle regole specifiche previste dall'art10, infatti esse vanno a risolvere la maggior parte dei casi che si presentano. In particolare viene disposto che: la difesa del diritto morale è sempre esercitata indipendentemente da ciascuno dei coautori; l'opera non può essere pubblicata, modificata, utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza il consenso di tutti i coautori, però in caso di rifiuto ingiustificato di uno o più coautori la pubblicazione, modifica o nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria.

Le opere indistinguibili di più autori sono quelle che presentano il requisito di indistinguibilità, cioè non è possibile determinare cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro, e l'altro requisito è l'inscindibilità che viene inteso da un contributo che non permette all'opera di poter essere utilizzata separatamente.

I rapporti tra gli autori per quello che riguarda la suddivisione dei profitti, viene regolata attraverso una norma dove le quote vengono considerate uguali negli importi a meno che non vengano specificati in maniera esplicita diverse partizioni.

**Opera composta:** facciamo riferimento alle opere dove i contributi possono essere utilizzati separatamente e sono quindi scindibili e distinguibili, es una canzone dove possiamo distinguere e quindi utilizzare separatamente musica e parole. Nella maggior parte dei casi abbiamo delle norme apposite, si fa riferimento agli art 33 e seguenti della legge del diritto d'autore.

L'art 33 ci dice che alle opere liriche, operette e composizioni musicali con parole, balli e balletti si applicano le disposizioni degli articoli seguenti. Con riguardo alle opere composte da musica e parole facciamo riferimento all'art34 dove il valore dei contributi si presume ancora uguale, salvo accordi differenti, però a differenza da ciò che viene espresso nell'art10, qui l'esercizio dei diritti esclusivi compete all'autore della parte musicale, gestendo così i diritti d'autore di tutti gli autori nell'interesse totale. Questa gestione del diritto comune deve essere gestito secondo specifiche norme, altrimenti l'autore musicale deve rispondere al risarcimento del diritto all'autore della parte testuale.

**Es. mogol e battisti.** Battisti detiene i diritti che vengono ereditati alla moglie che nel corso del tempo vieta il consenso di utilizzo di questi brani in spot pubblicitari e altri ambiti. Mogol chiede risarcimento, e viene condannata la moglie di battisti al risarcimento anche se lei aveva motivato la sua scelta attraverso il riconoscimento del diritto morale d'autore.

L'autore della parte musicale può utilizzarla separatamente, congiungendola anche ad un altro testo, mentre l'autore della parte letteraria non può fare altrettanto senza il consenso del musicista autore. In questa disciplina che è contenuta nell'art34 non viene specificato tutte le eccezioni, quindi nel caso in cui ci imbattiamo in un problema qui non esplicito facciamo riferimento all'articolo 10.

Altro esempio: un autore realizza un'opera e un altro la modifica, le modificazioni di un'opera preesistente possono essere frutto di scelte creative e non banali, quindi colui che realizza un'elaborazione di un'opera preesistente può realizzare un'attività di modifica creativa e quindi suscettibile di protezione. Quest'opera elaborata viene gestita dall'art4 della legge sul diritto d'autore (le creazioni creative sono protette), e viene applicato insieme all'art7(il diritto sull'opera elaborata spetta all'elaboratore, ed è considerato autore dell'elaborazione l'elaboratore nei limiti del proprio lavoro), sostanzialmente il diritto appartiene a colui che ha fatto l'elaborazione, quindi se un autore ha fatto una traduzione, o se un libro viene riadattato in una produzione cinematografica detiene i diritti sull'opera che ne deriva, però uno dei diritti esclusivi dell'autore è quello di autorizzare le elaborazioni dell'opera, quindi affinché l'elaboratore possa poi ottenere questo diritto deve chiedere previa autorizzazione all'autore originale.

Quindi se un autore vuole trasformare un libro in film, egli deve chiedere autorizzazione all'autore dell'opera originaria. Successivamente l'elaboratore potrà firmare contratti per quanto riguarda la distribuzione pubblicitaria ecc e di conseguenza anche la partizione economica apparterrà all'elaboratore stesso.

**Opera multimediale,** composta da testi, immagini, video, musiche... qui abbiamo un'opera dell'ingegno in quanto esso è un sistema complesso per trasmettere dei contenuti. L'opera multimediale non rientra nell'elenco dell'art2 delle opere espressamente tutelate ma essa viene tutelata lo stesso. Essa è il risultato della collaborazione di molti autori, e qui si tende a dire che è applicabile l'art10, in quanto essa è un'opera che risulta dalla collaborazione di più autori, anche se le varie parti possono tranquillamente essere scindibili, ma visto che nell'opera multimediale sussiste l'elemento della collaborazione si applica la disciplina della comunione.



**Pluralità di contributi creativi, in senso verticale:** es nel caso del giornale abbiamo i giornalisti che scrivono gli articoli e il direttore che va a coordinare il lavoro totale, scegliendo gli articoli da pubblicare, scegliendo la linea editoriale e quindi compie delle scelte discrezionali e non banali così da qualificare queste scelte creative. Qui abbiamo un doppio livello creativo, gli autori e il direttore. In questi casi si applica una disciplina particolare che valorizza l'apporto del direttore, facciamo riferimento all'art7 secondo cui titolare dei diritti dell'opera collettiva (2 livello di creatività) è colui che organizza e dirige la creazione dell'opera stessa; art38 secondo cui nell'opera collettiva il diritto di utilizzazione appartiene all'editore. Queste due norme si coordinano in maniera particolare, in quanto non è sempre detto che nel momento in cui si crei un'opera collettiva ci debba per forza essere la figura dell'editore. I diritti d'autore sull'opera collettiva in generale appartengono al direttore, se c'è un editore invece appartengono all'editore stesso. I diritti dei singoli autori dei contributi, la legge prevede che gli autori dei singoli contributi abbiano il diritto di utilizzare separatamente le proprie opere; es il giornalista può pubblicare i suoi articoli in più giornali, siti ecc senza dover chiedere il consenso né al direttore né all'editore.

Possiamo trovare, in un'opera, un mix di casi precedentemente visti, organizzazione orizzontale e doppio livello di creatività. Per esempio una rivista, con articoli scritti da più autori insieme, *qui applichiamo tutte le regole viste precedentemente*.

Un caso particolare di opera creata da più autori, l'opera cinematografica (proiezione in sala cinema, facilmente applicabile a qualsiasi opera creativa composta da una successione di immagini in movimento e accompagnamento musicale), viene gestita da una disciplina apposita. L'opera cinematografica si caratterizza per una pluralità di apporti creativi, in generale diciamo che il soggetto, cioè la trama, può essere considerato come un'opera letteraria che può essere originale e quindi uno scritto appositamente per essere messo in scena, o una trama che prende ispirazione da un'opera già pubblicata. La sceneggiatura è la descrizione scena per scena comprendente i dialoghi, anche questa viene considerata come opera letteraria. La musica, la regia (direttore artistico) sono tutti altri elementi che vengono considerati importanti all'interno di ciò che compone l'opera cinematografica nel suo complesso.

Il regista qui svolge un'attività di coordinamento che può essere paragonata all'attività svolta dal direttore dell'opera collettiva. La disciplina che regola l'opera cinematografica presenta dei tratti simili alla norma che regola l'opera collettiva, ma si discosta da essa per alcuni aspetti, come per es, nell'art34 (i diritti spettano all'autore della parte musicale). Gli attori non sono considerati autori dell'opera anche se sono tutelati nelle loro prestazioni attraverso un diritto connesso, ma non possono ottenere la protezione tramite il diritto d'autore, a meno che gli attori non abbiano anche il ruolo di regista, allora qui egli viene considerato anche autore. La somiglianza tra l'opera collettiva e quella cinematografica la vediamo nel fatto che la legge attribuisce il diritto di utilizzazione cinematografica a produttore, ovvero colui che si prende il carico degli oneri di finanziamento della produzione dell'opera finanziando la realizzazione dell'opera stessa, quindi la legge li tutela attribuendo questo diritto di sfruttamento cinematografico, questo quindi pone dei limiti in ambito di sfruttamento, inoltre non è possibile modificare o utilizzare l'opera in altre misure che non siano in ambito cinematografico. Un elemento di somiglianza tra le due tipologie di opere è che i co-autori hanno il diritto di utilizzare separatamente le loro opere, es la musica di un film può essere utilizzata anche separatamente da esso.

### **Contenuto del diritto d'autore:**

L'autore decide chi può utilizzare la sua opera attraverso una previa autorizzazione (diritto esclusivo).

In particolare il diritto d'autore ha un contenuto bicornio, cioè una parte è costituita dai diritti patrimoniali d'autore che tutelano interessi economici dell'autore, e poi parliamo di diritti morali che tutelano la personalità dell'autore stesso. Il diritto d'autore italiano prevede un sistema dualistico, cioè una coesione di diritti patrimoniali e morali.

**Diritti patrimoniali** → sono armonizzati dal diritto UE, in quanto sono state varate tantissime direttive.

Vengono disciplinati agli art12 e seguenti della legge sul diritto d'autore, qui si dice che l'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente la propria opera, con ciò si intende come economica ogni utilizzazione che avvenga nel contesto di attività di impresa; secondo altri è considerata economica ogni utilizzazione che è idonea all'applicazione della norma che definisce la figura dell'imprenditore. Secondo la convenzione di Berna il diritto d'autore garantirebbe il diritto all'autore stesso di decidere quante persone possano usufruire della sua opera e di conseguenza riserverebbe al lui stesso tutte le utilizzazioni idonee ad influenzare il profitto che deriva da quel controllo. L'art 12 è seguito da una serie di articoli che identificano alcune utilizzazioni riservate all'autore, quindi si va nello specifico rispetto alla generabilità dell'articolo 12. Es comunicazione al pubblico, fissazione dell'opera morale, distribuzione ecc...

Gli articoli 13 e seguenti hanno carattere esemplativo, identificando solo alcune utilizzazioni che sono sempre riservate all'autore, ma questo elenco non esaurisce il numero delle attività che poi vengono riservate all'autore.

Questi articoli esistono ancora per ragioni storiche, in quanto prima vennero fatte le norme puntuali, e successivamente venne scritta la norma generale che si racchiude nell'articolo 12.

Nel diritto UE però, non troviamo la clausola generale, ma si identifica un'ampia serie di attività riservate all'autore.

L'art13 ci parla del diritto esclusivo di riprodurre, che ha per oggetto la moltiplicazione in copie temporanea o permanente in tutto o in parte dell'opera. Per riproduzioni temporanee o permanenti si fa riferimento anche alle

copie che i computer fanno, all'interno della RAM, per permettere la ricezione internet o visualizzazione sullo schermo dell'opera stessa, ed esse non sono liberalizzate dalla disciplina in questione.

Sempre secondo l'articolo, emerge che è riservata all'autore la riproduzione in tutto o in parte dell'opera; e quindi ci si interroga sulla parzialità dell'opera, proprio perché secondo il diritto d'autore ogni frammento dell'opera è tutelato. Ciò che la legge intende dire è che è riservata all'autore la riproduzione di ogni oggetto protetto dal diritto d'autore, cioè di ogni frammento creativo che costituisce l'opera, si puntualizza inoltre il fatto che le parti creative possono essere di dimensioni ridotte, cioè un frammento troppo piccolo può non essere considerato creativo e quindi essere riprodotto liberamente. Per riproduzione si intende il completamento di una copia, non viene specificato il fine che deve avere questa copia, che sia destinata al pubblico o che essa sia destinata all'uso privato.

L'art 14 parla del diritto esclusivo di trascrivere che ha per oggetto l'uso di oggetti al fine di trasformare l'opera da orale in opera scritta o in altre forme. Cioè solo l'autore può fissare la propria opera o autorizzare terzi a farlo.

Dall'art 15 al 16bis si parla del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, che viene definita come utilizzazione immateriale, al contrario degli art precedenti che si focalizzano sulla materialità. Essa permette al pubblico di fruire l'opera. Tale attività amplia il numero di fruitori dell'opera in questione. Due elementi generali della comunicazione al pubblico: atto di comunicazione (attività di comunicazione) e il pubblico stesso.

La comunicazione al pubblico può essere di due tipi in base al pubblico in questione: *presente o distante*.

La comunicazione al pubblico presente la cui disciplina si trova nell'art.15 afferma il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare e recitare al pubblico che ha per oggetto l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.

L'esecuzione riguarda l'atto del suonare una musica da parte dell'artista, la rappresentazione rappresenta l'atto del mettere in scena e riguarda tipicamente le opere drammatiche, la recitazione riguarda la lettura di un'opera letteraria non accompagnata dalla rappresentazione scenica. per es, se faccio suonare la radio in pubblico, non sto eseguendo, ma riproducendo l'opera che è stata precedentemente registrata, (non ho esecuzione, rappresentazione dell'opera).

Costituiscono comunicazione al pubblico tutte le attività che permettono la comunicazione di un'opera al pubblico presente, quindi il pubblico è un elemento importante perché alla sua mancanza, la comunicazione non è considerata pubblica. Infatti l'art 15 fa delle precisazioni a riguardo, infatti al comma 2 che non è considerata pubblica la comunicazione entro la cerchia ordinaria della famiglia, della scuola, degli amici, in quanto questo "pubblico" non è considerato rilevante ad una condizione, cioè purché la comunicazione non avvenga a scopo di lucro. Invece quando abbiamo la presenza di un pubblico rilevante, più apio della cerchia ordinaria, non è rilevante il fine di lucro. Anche l'esposizione di un'opera artistica, pittorica è considerata comunicazione al pubblico.

Abbiamo anche la comunicazione al pubblico distante, che può versificarsi in due modi differenti → *comunicazione pubblica distante semplice* che si ha quando i soggetti destinatari della comunicazione possono scegliere il luogo da cui assistere alla comunicazione ma non il momento (lezioni online, trasmissioni TV, radio) comunicazione. →

*Comunicazione al pubblico distante interattiva* o messa a disposizione del pubblico, dove il destinatario sceglie liberamente non solo il luogo da cui ricevere la comunicazione ma anche il momento (internet). Il soggetto che carica un file online sta effettuando una comunicazione al pubblico proprio perché sta mettendo a disposizione il file al pubblico. Questione diversa è se un soggetto pubblica un link che indirizza verso un'opera protetta sul suo sito, si parla di messa a disposizione di un'opera al pubblico in questo caso?

Di questo tema si è occupata la corte di giustizia attraverso la sentenza [SVENSON 13.02.2014](#) →

Si parla di alcuni giornalisti che avevano pubblicato sul proprio sito degli articoli da loro scritti accessibili liberamente. Un altro sito dichiaratamente forniva link per accedere ad articoli pubblicati su altri siti, tra cui link che puntavano verso questi articoli tra cui quello di Svenson.

Svenson e i colleghi lamentano di una comunicazione al pubblico degli articoli da loro stessi pubblicati sul loro sito. Il sito terzo si difende affermando che in realtà non comunica al pubblico ma indica ai propri utenti dove poteva trovarli identificando una mancanza di comunicazione al pubblico, per di più la difesa del sito sosteneva che il pubblico in realtà era il medesimo di quello del sito stesso.

La corte di giustizia afferma che sussiste un atto di comunicazione da parte del sito terzo mettendo a disposizione i link proprio perché offre ai propri visitatori un accesso diretto alle opere di Svenson e co. Problema più tecnico riguarda l'esistenza di un pubblico, cioè identificare un pubblico nuovo o meno; la corte di giustizia dice che il pubblico non è rilevante in quanto per essere rilevante ai fini di comunicazione al pubblico deve essere nuovo, cioè diverso da quello considerato dal titolare dei diritti nel momento in cui mette a disposizione i suoi articoli online.

Svenson considerò il suo pubblico "internet" e tutto il pubblico che vi naviga, per di più non è rilevante che l'utente venisse reindirizzato ad un altro sito.

Se invece un link pubblicato in un sito, permette l'accesso ad un'opera dell'ingegno riservata, e dove l'accesso è protetto da credenziali, allora si permette il raggiungimento di un pubblico nuovo.

Qual è l'interesse per cui un autore potrebbe non volere link alla propria opera?

Se pensiamo al re indirizzamento del link ad un'area protetta accessibile tramite credenziali allora la risposta è piuttosto semplice, proprio perché dietro ci sta anche una motivazione economica, ma nel caso dell'esempio e quindi

di Svenson perché allora porsi il problema? L'interesse potrebbe risiedere del fatto che colui che arriva all'articolo attraverso il link e non attraverso il sito di Svenson vede la pubblicità sul sito terzo e non quella presente sul sito di Svenson stesso, o perché comunque **verrebbe indirizzato solo sull'articolo e non sulla home del sito stesso**.

Questa sentenza dice anche che, gli stati non possono prevedere un diritto di comunicazione al pubblico più ampio di quello previsto dal diritto UE. Il problema potrebbe esserci dal punto di vista della clausola generale sull'utilizzazione economica, con conseguenza che per esempio, in Italia non si potrebbe dire che il link al sito di Svenson non è comunicazione al pubblico ma utilizzazione economica riservata all'autore perché altrimenti avremmo costruito un diritto più ampio rispetto a quello stabilito dalla clausola generale.

Comunicazione al pubblico nel diritto UE → **GS MEDIA 18.09.2016**

Il paese di provenienza della controversia è l'Olanda, viene interpretata la sentenza dalla corte di giustizia.

**Un fotografo aveva realizzato un servizio fotografico per la rivista playboy** (diritti d'autore sulle foto appartengono alla rivista, opera su commissione), succede che prima che queste foto venissero pubblicate sulla rivista **compaiono sul sito gestito da GS media dei link che permettono di accedere in maniera inedita a queste foto**. Il link reindirizzava ad un sito australiano che illecitamente aveva caricato queste foto. Il titolare dei diritti d'autore (playboy) diffida GS media. Le foto vengono rimosse dal sito australiano, ma nel giro di qualche giorno sempre sul sito australiano, compare un altro link che puntava ad un altro sito dove vengono ri-pubblicate le stesse foto. Sostanzialmente la stessa cosa si ripete per 3 volte. Questi siti che spammavano le foto illegalmente era piccoli siti, mentre il sito GS media aveva un grande seguito e la presenza di questi link ha generato un forte traffico su questi siti e come conseguenza **uno svilimento dell'opera**, appunto per questo **playboy ha richiesto un risarcimento per il danno patito**. Playboy afferma che GS media abbia realizzato un'attività di comunicazione al pubblico.

Secondo il principio visto precedentemente, possiamo dire che **abbiamo una comunicazione al pubblico, in quanto il link permette un accesso diretto alle foto**, ma qui il pubblico rilevante e quindi nuovo viene identificato?

La risposta è sì. La corte di giustizia afferma che **il pubblico è da considerarsi nuovo quando è ulteriore rispetto a quello considerato dal titolare del diritto d'autore**, e qui il titolare non aveva ancora considerato nessun pubblico in quanto egli voleva che le foto rimanessero segrete fino alla data di pubblicazione della rivista. **GS media ha quindi violato il diritto d'autore sulle foto**.

Possiamo parlare di un **problema relativo alla buona fede**, perché possibilmente il link era stato creato senza secondi fini anche se il punto di atterraggio del link era protetto da diritto. Quindi **la corte di giustizia aggiunge che il predisporre un link che punta ad un sito dove si trova un'opera dell'ingegno pubblicata illecitamente, predispone una comunicazione al pubblico ma solo quando chi realizza il link sa o era tenuto a sapere dell'illiceità della messa a disposizione**. Nel caso di GS media era chiaro che le foto erano state pubblicate illecitamente, a maggior ragione che **playboy in prima battuta ha mandato una diffida**, e nonostante ciò i link sono stati ripubblicati quindi qui non può essere considerato valido questo principio per discolora. Inoltre, nel caso in cui il link messo a disposizione è a scopo di **luogo**, si deve presumere la **consapevolezza dell'illiceità** della messa a disposizione di questo link al pubblico.

Elemento importante anche da tenere in considerazione, per considerare la buona fede o meno, è anche quella di andare a controllare la fonte.

Nel caso in cui le foto fossero state già pubblicate, l'attività di GS media sarebbe stata ugualmente qualificata come attività di comunicazione al pubblico? Sì perché il pubblico considerato da playboy sarebbe diverso, cioè bisognerebbe comprare la rivista, invece nel momento in cui metto a disposizione il link, vado a considerare tutto il pubblico di internet (non considerato dalla rivista).

**Sentenza Stichting Brein 2014** → Decisione che riguarda la Danimarca. Esistono siti che hanno l'obiettivo di violare i diritti d'autore, soprattutto in ambito audio visivo (es napster) che sono state chiuse una dopo l'altra, in quanto violavano il diritto d'autore, incentivavano il mercato delle copie illegali ecc. a partire dai primi anni 2000 sono nate delle piattaforme strutturate diversamente, con **sistema peer to peer**, dove le opere rimangono nei computer dei singoli utenti e sul server del sito vengono caricati solo i file che consentono di rintracciare le opere protette sui computer dei singoli utenti. Questo sistema è poco vulnerabile agli attacchi del titolare dei diritti, in quanto questo sistema organizza i dati in maniera dispersa in innumerevoli server, quindi non è sufficiente promuovere un'azione legale nei confronti del sito, proprio perché i contenuti sono materialmente memorizzati sui pc degli utenti.

Una via intrapresa è stata quella di chiedere ai fornitori dei servizi internet di mostrare i dati relativi alle linee che sono state utilizzate per connettersi alle reti peer to peer ma questa strategia è stata bloccata da una linea giurisprudenziale che ritiene quest'operazione incompatibile con la tutela della privacy.

Un'altra possibile via è stata quella di agire nei confronti del sito come co-responsabili delle violazioni fatte dai singoli utenti, ma questo è un processo molto lungo.

La difesa dei titolari del diritto d'autore cerca di sostenere che il sito di peer to peer realizza di per se una comunicazione al pubblico, perché sul sito compaiono dei collegamenti che consentono di prelevare l'opera dal server dell'utente, e questi collegamenti vengono organizzati, indicizzati e resi accessibili da parte del sito stesso.

Quindi abbiamo da parte del sito di peer to peer un atto di comunicazione; in secondo luogo analizziamo la questione del pubblico nuovo, viene identificato? Sì, perché questi link permettono l'accesso alle opere protette a persone che non sono disposte a pagare per accedere all'opera in maniera lecita.

Abbiamo l'atto di comunicazione, anche il pubblico nuovo e abbiamo anche la conoscenza della illecità dei link da parte del sito di peer to peer. Di conseguenza la corte di giustizia applica i principi di Svensson e GS media, considerando questa comunicazione effettuata dal sito peer to peer come una comunicazione di contenuti protetti.

**Sentenza Renkoff 07.08.2018** → caricamento su un sito di un'opera protetta.

Un gruppo di studenti tedeschi aveva utilizzato delle foto di un fotografo tedesco per un progetto scolastico che venne caricato sul sito web della scuola. Questa fotografia utilizzata per il progetto, era stata presa da un sito dove il fotografo stesso l'aveva precedentemente pubblicata liberamente e quindi era accessibile a tutti.

Qui è probabile che in Germania ci fosse qualche norma che liberalizzasse la riproduzione per fine didattico, ma il fotografo si oppone e chiede la rimozione della fotografia fino ad andare a processo. Il giudice chiede l'intervento della corte di giustizia. Viene riconosciuto l'atto di comunicazione in quanto la scuola offre ai suoi visitatori un accesso diretto; il pubblico non viene considerato nuovo proprio perché la foto era precedentemente stata pubblicata su internet; ma la corte di giustizia dice che la situazione non può essere considerata come quella del linking, e in più il diritto d'autore ha anche una funzione precauzionale, cioè mira a prevenire la realizzazione di violazioni e allora in questo caso il pubblico può diventare nuovo da un momento all'altro perché nel caso del linking l'autore conserva intatta la sua facoltà di mantenere il controllo dell'opera, nel momento in cui il momento decide di caricare una foto su internet tramite un pagamento il link precedentemente attivo verrà di conseguenza modificato; nel caso in un soggetto diverso dall'autore carichi su un sito diverso, c'è il rischio che l'autore perda il controllo sulla sua opera, perché se egli decidesse di togliere la foto da sul sito internet essa rimarrebbe in copia nell'altro sito. Proprio per questo motivo la corte di giustizia ritiene che la pubblicazione da parte della scuola venga considerata come comunicazione al pubblico anche se il pubblico non viene considerato nuovo.

Questo è uno dei casi particolari che possono essere presi in considerazione.

**Diritto di distribuzione**, art17 è il diritto esclusivo dell'autore di controllare qualsiasi atto di commercio degli esemplari della propria opera, come la vendita e tutti gli altri atti che contribuiscono alla circolazione dell'opera stessa. Questo diritto si estende a controllare le copie dell'opera. Questo diritto è strutturato in modo tale da controllare qualsiasi azione che permette la circolazione dell'opera. Un soggetto che acquista un'opera non la può rivendere? L'art 17 al 2 comma ci dice che non si può, in quanto *"il diritto di distribuzione non si esaurisce nella comunità UE se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà sia effettuato dal titolare dei diritti, o col suo consenso"*.

L'autore ha il diritto di offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera.

In linea di principio, gli autori hanno il diritto di stabilire se, quando e come rendere le loro opere accessibili al pubblico (diritto alla prima pubblicazione). A tale proposito, il diritto di distribuzione stabilisce il modo in cui un autore possa rendere la sua opera accessibile al pubblico. Egli la può offrire, commercializzare, vendere, prestare, affittare o anche regalare. Ogni forma ed entità della diffusione (per esempio, numero, tiratura, periodo temporale e luogo) rientra nel diritto di distribuzione. È di secondaria importanza se l'oggetto della distribuzione è un originale o un elemento riprodotto.

Cosa si intende per esaurimento? La norma risolve il problema della circolazione di un'opera successiva alla sua prima messa in circolazione dal titolare dei diritti. L'autore non può opporsi alla rivendita delle copie da lui messe in commercio perché nel momento in cui un soggetto compra una copia diventa proprietario dell'opera stessa, proprio perché si pensa al diritto d'autore come un ostacolo e un limite al diritto di proprietà e quindi non si può interpretare questo diritto di distribuzione oltre quanto strettamente necessario per garantire la tutela degli interessi dell'autore. Con la vendita delle copie delle opere messe in circolazione dall'autore egli ha già ottenuto il suo profitto massimo quindi con la rivendita delle copie non si ritiene necessario che l'autore abbia un'ulteriore provvigione da questa vendita e quindi l'autore non ha il diritto di controllare gli atti successivi (**principio di esaurimento**). All'interno del sistema italiano il principio di esaurimento era stato ricostruito sulla base dei ragionamenti espressi precedentemente. Nel caso in cui un soggetto acquisti una copia di un'opera in un altro stato, e vuole rivendere queste copie in Italia, gli stessi argomenti precedentemente citati non sono molto decisivi, perché, se facciamo riferimento al principio di territorialità capiamo la tesi per cui sorge un problema, cioè io autore ho un diritto d'autore diverso per ogni stato, proprio perché ogni stato lo protegge secondo specifiche norme, che però si sviluppano dalle regole basilari che stabiliscono le convenzioni. Quindi per risolvere questo problema la corte di giustizia UE riconosce il fatto che ogni stato gestisce e tutela il diritto d'autore secondo norme differenti, ma all'interno dell'UE esiste il principio della libera circolazione delle merci.

All'art36 sul trattato del funzionamento UE si giustifica la circolazione di merci che sono tutelate da IP, ma la corte di giustizia aggiunge che quando l'autore ha messo in circolazione una copia della sua opera non vi sono più ragioni di



tutela di IP sufficienti a ritenere dovuta una deroga alla libera circolazione delle merci. Quindi le copie messe in circolazione dall'autore secondo questo principio possono circolare in tutti gli stati UE senza che l'autore stesso possa opporsi, per di più il diritto di esaurimento si applica a tutto il sistema UE e non solo sullo stato. Da qui arriviamo quindi all'art 17 al comma 2 (precedentemente citato).

L'autore avrebbe anche un interesse a segmentare i mercati, per es fare prezzi diversi in stati diversi, magari anche analizzando la domanda. Il principio dell'esaurimento rende impossibile il perseguimento di questi interessi. Ci si è posti il problema se il principio dell'esaurimento opera anche nel caso in cui non vi sia l'acquisto di un esemplare materiale, es download. Solo il diritto di distribuzione si esaurisce, ma non quello di comunicazione al pubblico, cioè se io faccio una comunicazione al pubblico dell'opera posso oppormi alle successive, ma non posso oppormi ai successivi atti di commercio dell'opera. Ci si chiede quindi, come ci si comporta sul download di un software o di un e-book... per i software che tempo fa si acquistavano i CD operava il principio dell'esaurimento (CD oggetto fisico, principio dell'esaurimento in maniera "tradizionale"), oggi acquistiamo una password che ci permette il download legale, dal punto di vista giuridico abbiamo l'esercizio di un diritto esclusivo da parte dell'autore attraverso il diritto di comunicazione al pubblico (che non si esaurisce) e quindi l'autore si può opporre alle circolazioni delle copie del software. Anche in questo caso è intervenuta la corte di giustizia **2014 nella sentenza Oracle**, dove una società rivendeva le licenze software usate, cioè acquistava le password e le rivendeva al prezzo d'acquisto. La Oracle ha fatto causa a questa società, e la corte di giustizia ha affermato che quando la licenza ha durata illimitata sussiste non solo la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico ma anche una distribuzione della copia che viene scaricata, quindi chi ha acquistato una copia del software scaricata da internet con la licenza d'uso perpetua può rivendere la copia, l'operazione economica è la medesima del software venduto tramite CD, in quanto a livello economico non cambia il mezzo attraverso il quale il software viene venduto. Quindi opera il principio dell'esaurimento e sostanzialmente Oracle perse la causa.

Ci si è chiesti se la medesima linea può essere applicato sul caso degli e-book: qui la corte di giustizia si è pronunciata con una sentenza del 2019, giungendo a conclusioni opposte rispetto alle precedenti, cioè l'e-book non può essere rivenduto di "seconda mano", ma può essere usato solo dal soggetto che ha acquistato la licenza d'uso e legittimamente scaricato la copia. Nel caso degli e-book facciamo una differenza tra il mondo digitale e quello analogico che non sussiste nel caso del software, cioè il libro cartaceo è soggetto a deterioramento nel corso del tempo quindi a livello economico abbiamo un deprezzamento, cosa che però non avviene nel caso del digitale. Quindi nel caso e-book non si applica il principio dell'esaurimento.

Abbiamo un terzo livello di esaurimento, cioè quello internazionale. Es, Chi acquista una copia dell'opera in USA la può rivendere in UE? Non abbiamo tutt'ora una soluzione sicura, ma quella maggioritaria ritiene che **l'esaurimento non operi sul piano internazionale, quindi l'autore può imporsi alle importazioni realizzate da paesi esterni UE**.

Nel caso in cui il soggetto che rivende il software sia una piattaforma che opera in tutto il mondo, come si fa? La piattaforma deve controllare se il cliente appartiene all'UE e quindi è soggetta ad un onere particolare di verifica della provenienza? Avere degli accordi con i titolari dei diritti potrebbe portare dei vantaggi, ma in generale abbiamo il principio dell'esaurimento che ci consente di operare senza il consenso dell'autore e possiamo dedurre che la piattaforma che gestisce l'incontro di domanda e offerta dei software usati per quanto riguarda il diritto UE, ha un onere di controllo sulla provenienza del software usato e non sul cliente che lo acquista, perché nel caso in cui la piattaforma rivendesse all'interno dell'UE una licenza di software che l'autore aveva venduto all'esterno della UE questo violerebbe il diritto d'autore, in quanto il diritto d'autore permette di controllare l'ingresso. I legali della piattaforma dovranno fare una verifica sul funzionamento del meccanismo dell'esaurimento in tutti i paesi che costituiscono il mercato di destinazione o dovranno inserire delle clausole specifiche nei contratti così da garantire il fatto che gli acquirenti provengano da stati in cui il diritto d'autore sia effettivamente esaurito.

**Diritto esclusivo di elaborazione** Art18 → **modifiche dell'opera che sia creativa** generano una protezione del diritto d'autore in capo al creatore che però deve chiedere autorizzazione all'autore dell'opera originaria per poterla a sua volta utilizzare, questo perché tra i diritti dell'autore c'è la possibilità di introdurre modifiche additive o sostitutive. Se qualcuno modifica un'opera in privato, come ci si comporta giuridicamente parlando? Vietare le elaborazioni e le modificazioni private comprimerebbe in modo non tollerabile la libertà di creare, quindi in privato si possono creare tutte le modifiche ma si ha sempre bisogno del consenso dell'autore nel caso in cui si vuole comunicare al pubblico, distribuire ecc... **L'art18bis** è stato introdotto successivamente con una logica sistematica dubbia, che **disciplina i diritti di noleggio e prestito**. Questa norma un tempo era considerata molto importante e adesso non viene più considerata proprio perché i centri di noleggio di DVD e VHS ormai non è più attivo.

**Art 19** funzionamento generale dei **diritti patrimoniale d'autore** → i diritti esclusivi previsti dagli art precedenti, sono fra loro indipendenti, cioè: è indipendente il loro esercizio, cioè l'autore che esercita una delle sue facoltà esclusive mantiene il controllo anche sulle altre, altra conseguenza è che l'autore può cederle (le facoltà) indipendentemente l'una dalle altre, circolando separatamente.



**Circolazione dei diritti patrimoniale d'autore:** possono circolare liberamente, in tutti i modi previsti dalla legge, anche attraverso contratti di compravendita, donazione, eredità, quindi parliamo di diritti patrimoniali del titolare dei diritti d'autore, proprio perché questi spettano a soggetti che non obbligatoriamente sono gli autori.

Non è previsto un meccanismo di pubblicità della circolazione del diritto d'autore, cioè esistono dei registri, ma l'iscrizione è facoltativa, creando dei problemi pratici perché spesso non si sa chi è il titolare dei diritti e quindi non si sa a chi chiedere il consenso. Ecco perché abbiamo delle norme che giustificano dall'utilizzo (vedremo succ).

I diritti patrimoniali possono circolare non solo con la cessione ed essere trasferiti a titolo definitivo (es, contratto compra vendita), ma gli autori possono concedere delle autorizzazioni temporanee e parliamo quindi di **licenze**.

La cessione permanente deve essere provata per iscritto, cosa non obbligatoria per la licenza, ma meglio avere delle documentazioni cartacee. I diritti patrimoniali d'autore nascono con la creazione dell'opera e durano fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, questo in qualsiasi caso, anche se l'autore ha ceduto i propri diritti, salvo alcune opere particolari per le opere collettive (abbiamo una sovrapposizione tra la legge italiana e la legge UE), composte (si considera la data dell'autore che muore per ultimo), anonime o pseudonimo (la durata non decorre dalla data della morte dell'autore dato che è sconosciuto, ma decorre dalla data della pubblicazione, se l'autore si palesa la data da considerare ritorna ad essere quella originale). Il nome arte (pseudonimo) va a riconoscere una persona e quindi non va a qualificare l'opera come creata da un autore sconosciuto.

**Diritto morale** → nessuna direttiva UE si occupa di regolare questi diritti. Essi sono considerati dalla disciplina internazionale nella convenzione di Berna che per via dell'adesione UE ai TRIPS, vengono introdotti e tutelati dal diritto UE. Questi diritti sono inalienabili, infatti essi rimangono in capo all'autore anche nel caso in cui l'autore dovesse cedere a terzi i suoi diritti patrimoniali. Questi diritti durano per tutta la vita dell'autore e alla sua morte passano ad alcuni soggetti espressamente individuati dalla legge che sono i parenti dell'autore stesso, senza limite di tempo, infatti altra caratteristica di questi diritti è l'imprescrittibilità.

**Questi diritti sono 3: diritto di paternità, diritto all'integrità dell'opera e il diritto al ritiro dell'opera dal commercio.**

I primi due sono disciplinati dall'art 20, mentre il terzo negli art 142 e seguenti.

- **Diritto di paternità:** l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè con l'azione di rivendica (diritto privato) il proprietario che non abbia il possesso della cosa di sua proprietà può recuperare il possesso. Applicata al diritto d'autore e in particolare alla paternità dell'opera dell'ingegno, quest'azione di rivendica consiste nel diritto dell'autore di opporsi a terzi che vogliono qualificarsi come autore dell'opera da lui creata. Un tema in cui trova applicazione questo diritto è quello di Ghostwriting con cui un soggetto A commissiona la creazione di un'opera ad un altro soggetto B facendo impegnare il terzo B ad acconsentire a pubblicare l'opera col nome di A. Il Ghostwriter non può però privarsi del diritto di rivendicare il proprio ruolo d'autore, infatti contratti di questo tipo sono considerati giuridicamente nulli.

Ci si chiede se il diritto di paternità consenta anche di opporsi all'attribuzione di un'opera che non è nostra; la risposta è NI, cioè l'autore ha il diritto a non vedersi attribuire opere che non ha creato ma non è idealmente un tema di diritto d'autore perché la reazione al vedersi attribuire un'opera non propria non rientra nel concetto di paternità ma un problema di diritto al nome civilistico. Altra questione rilevante riguarda se l'autore abbia un diritto ad essere indicato nelle utilizzazioni della sua opera; anche qui la risposta è che questo interesse all'indicazione del proprio nome, non sia tutelato in via generale dal diritto di paternità.

Se però vi è un'opera che costituisce il risultato di più autori che viene pubblicata col nome di soltanto uno o alcuni dei coautori, in questo caso viene violato il diritto di paternità del coautore che non viene menzionato.

Altre norme, prevedono un diritto che consente all'autore di rinunciare, contrattualmente, a vedere indicato il suo nome. In genere l'autore ha un diritto, non morale, di essere indicato quando lo prevedano le forme d'uso.

**- Diritto all'integrità dell'opera:** attribuisce all'autore il diritto di opporsi a modifiche o a qualsiasi atto a danno alla sua opera che possono essere pregiudizievoli verso il suo nome o la sua reputazione.

Per atti a danno dell'opera dobbiamo provare a metterci nella prospettiva del concetto dell'opera dell'ingegno, cioè un bene immateriale che veicola informazioni di qualsiasi genere verso un pubblico, quindi se partiamo da questo concetto, possiamo dedurre che ogni atto che impedisce all'opera stessa di comunicare al pubblico le informazioni che l'autore vuole comunicare è da considerarsi "atto a danno".

Per es, la distruzione dell'esemplare unico, lo spostamento di una statua da un luogo molto visibile collocato al centro cittadino verso la periferia.

La legge richiede che questi atti possano essere pregiudizievoli per l'onore o la reputazione dell'autore, cioè per onore facciamo riferimento al sentimento per le proprie qualità interiori, mentre la reputazione riguarda il lato esterno cioè la percezione delle qualità dell'autore che la collettività ha. Il metro di valutazione per capire se è stata lesa la reputazione è un'analisi attraverso i giudizi della critica, per l'onore è più difficile, qui occorre procedere con un livello d'astrazione, cioè il giudice che si trova a dover valutare ciò deve prendere come riferimento il modello d'autore geloso custode della propria personalità ma non eccessivamente suscettibile.

Ci sono due eccezioni al diritto dell'integrità dell'opera:

1. Una riguarda *le opere dell'architettura*, in quanto queste opere svolgono una funzione pratica e il legislatore si cura di tutelare l'interesse di chi ha bisogno di questa funzione pratica. La legge prevede che l'autore non possa opporsi alle modifiche necessarie per l'attuazione del progetto, es rientrare nei costi per realizzare il progetto; modifiche imposte da mutamenti delle normative.  
La legge dice anche che se all'opera è riconosciuto particolare valore artistico allora è l'architetto a dover studiare le modifiche.
  2. Una deroga più generale riguarda le *modificazioni conosciute ed accettate dall'autore*, in quanto egli non può opporsi a queste modifiche se appunto le abbia conosciute e accettate.  
Es, autore del romanzo da cui è stato estratto un film. L'autore era stato coinvolto nell'adattamento cinematografico e aveva partecipato anche alla scelta degli attori. Una volta apparso il film al cinema, l'autore del romanzo si lamenta dell'interpretazione dell'attore che secondo lui aveva snaturato la personalità e il ruolo del personaggio stesso. La corte che decise questo caso affermò che nel momento in cui l'autore accettò che venisse scritturato quell'attore per il ruolo di protagonista, ha anche accettato il fatto che l'interpretazione avrebbe avuto i caratteri tipici del modo di interpretare dell'attore stesso e quindi secondo questa visione l'autore aveva accettato tutte le modifiche che si sarebbero poi applicate al suo personaggio. Deduciamo quindi che nel caso in cui intendiamo elaborare in maniera sostanziosa un'opera dell'ingegno conviene chiedere il consenso all'autore e coinvolgerlo in tutto il processo creativo perché il presentare all'autore una bozza delle modifiche che si intendono introdurre ci mette al riparo da eventuali lesioni del suo diritto morale.  
(opera dell'architettura) → sono il risultato dell'esecuzione del progetto architettonico, ma è considerata come esemplare dell'opera dell'ingegno ogni bene in cui si estrinseca l'opera creativa, quindi non solo il fabbricato realizzato è considerato opera dell'ingegno ma anche il disegno stesso.
- **Diritto al ritiro dell'opera dal commercio:** la legge prevede che l'autore conserva il diritto esclusivo di ritirare l'opera dal commercio qualora sussistano gravi ragioni morali. Per es, caso in cui l'autore in gioventù abbia scritto un'opera con idee politiche che poi ha ripudiato, questo può essere considerato e classificato come un caso in cui sussistono gravi ragioni morali. Storicamente questa norma è stata applicata in maniera limitata.  
L'autore però non può impedire la fruizione degli esemplari che già sono in circolazione. Nel mondo analogico, questa norma non sempre consentiva di raggiungere risultati pratici apprezzabili per l'autore. Questa norma però potrebbe essere destinata ad un'applicazione maggiore nel mondo digitale, in quanto possiamo vietare le comunicazioni al pubblico che come abbiamo visto sono lo strumento principe con il quale vengono messe in circolazione le opere dell'ingegno online. Un elemento limitante che può scoraggiare l'autore a voler far valere questo suo diritto è che la norma chiede di dover pagare un indennizzo a favore di chi abbia già acquistato di diritti di utilizzazione economica per il danno economico causato.  
La legge inoltre non dice espressamente cosa debba avvenire alla morte dell'autore e quindi si ritiene che questo diritto si estingua con la morte dell'autore stesso.

**Diritti connessi al diritto d'autore**, costituiscono una galassia di diritti vicini al diritto d'autore. In generale questi diritti, a livello generale, hanno in comune la loro ragione tutelatrice, cioè *tutelano l'investimento in attività che hanno valore culturale*. A volte si tratta di investimenti imprenditoriali, es il diritto del produttore cinematografico, produttore fonografico; facciamo riferimento anche ad investimenti di forza lavoro, che tutelano il lavoro come i diritti connessi che tutelano gli artisti, interpreti ed esecutori. Questi diritti connessi sono modellati sull'esempio del diritto d'autore e molto spesso sono dei diritti di tipo esclusivo di utilizzazione, ma ci si chiede se questo diritto esclusivo vada a tutelare qualsiasi tipo di utilizzazione economica.

Il diritto connesso che abbiamo già analizzato è quello sulle *fotografie non creative*, (fotografia creativa protetta dal diritto d'autore). Non vengono protette le fotografie di scritti, documenti e altri oggetti materiali, cioè intendiamo le foto che svolgono la stessa funzione della fotocopia.

Il diritto connesso per le foto non creative ha una durata di 20 anni e la legge richiede all'art90 che gli esemplari della fotografia circolanti portino alcune indicazioni, cioè il nome dell'autore e la data dello scatto. Questo perché ci permette di rintracciare l'autore se vogliono utilizzare la foto, ma possiamo comprendere, in base alla data, se la foto è ancora protetta o meno. Se queste informazioni non sono presenti sulla foto allora l'utilizzazione, la riproduzione, non è considerata abusiva a meno che il fotografo non riesca a dare prova della mala fede dell'utilizzatore.

Tutte gli esemplari della foto in circolazione devono avere queste informazioni? O basta che queste fino siano presenti sulla copia originale messa in circolazione dell'autore? Qui bisogna valutare come metro di valutazione la mala fede o la buona fede. Cioè se trovo una foto che non ha queste info ho un onere di fare una verifica a riguardo, così da verificare la presenza di eventuali esemplari che invece hanno queste info, al contrario, se non faccio queste verifiche il mio atto viene considerato come mala fede.

Come posso dimostrare che il mio comportamento è avvenuto in buona fede? Devo comunque aver cura e conservare eventuali prove per poter verificare la mia verifica, con screen e stampe da poter utilizzare quindi come prova.

Abbiamo quindi 3 livelli di protezione per quanto riguarda le foto:

- Foto creative (diritto d'autore) vita + 70 anni
- Foto non creative (diritto connesso) 20 anni
- Foto come fotocopia (non protette)

Un altro **diritto connesso**, che analizzeremo è, **il diritto sulle banche di dati**, dove ogni raccolta di informazioni può essere ritenuta rientrante alla banca dati.

Le banche di dati figurano nell'art2 del diritto d'autore (elenco), e **devono rispettare i requisiti di creatività per poter però essere tutelate** es indice analitico di una grande opera che semplifica il lettore dalla ricerca di uno specifico argomento // mostra d'arte che scelga determinate opere di un autore al fine di mettere in evidenza specifici aspetti dell'autore stesso. **Il diritto d'autore sulla banca di dati creativa, protegge soltanto ciò che realmente è stato creato dall'autore della banca di dati** (mezzo di espressione e non contenuto), es se un critico d'arte cura e realizza una mostra del tipo precedentemente specificato acquisterà un diritto d'autore non sulle opere esposte ma si approprierà del diritto sulla particolare selezione. Accanto a questa protezione di diritto d'autore abbiamo anche una **protezione di diritto connesso per le banche dati non creative**, i presupposti qui sono che la banca di dati abbia richiesto un **investimento rilevante e funzionale al funzionamento della banca dati stessa**, in quanto, si vuole evitare la protezione di banche dati che costituiscano un sottoprodotto dell'attività principale di chi realizza la banca dati.

Es start up biomedica che vende un sistema che permette di realizzare una ECG senza recarsi in ospedale. Il paziente che acquista questo sistema può mandare il risultato alla società che poi gli farà arrivare il referto. La società utilizzerà un DB per registrare i dati dei clienti. Ipotizziamo che questa società acquisti un software volto alla protezione di questi dati per renderli anonimi così da poterli mettere a disposizione della comunità scientifica e quindi pubblicarli. In questo caso la banca dati che contiene i dati resi anonimi potrà essere protetta dal diritto connesso. **Il diritto connesso spetta a chi ha fatto l'investimento rilevante, per una durata di 15 anni dalla realizzazione della banca dati**, in via generale, **se la banca dati viene pubblicata decorre un'altra durata di 15 anni**. Questi periodi si possono sommare, cioè se la banca dati rimane segreta viene tutelata per 15 anni e dopo pubblicata avrà una protezione di altri 15 anni (30 anni potenziali). Il contenuto invece viene protetto e tutelato da parte del titolare che deve dare il consenso per l'estrazione (copia dei dati) e il riempimento (comunicazione al pubblico) dei dati che devono riguardare parti sostanziali della banca dati o altrimenti al titolare dei diritti è riservato anche l'estrazione e il riempimento di parti non sostanziali ma sistematicamente ripetute, non è quindi possibile eludere il diritto del titolare della banca dati realizzando parti piccole e non sostanziali del DB.

**Eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi** → essi tutelano direttamente gli interessi dei titolari, indirettamente però anche nelle regole previste dalla legge per la protezione dell'autore stesso, queste regole **tengono già in considerazione i diritti di soggetti diversi dall'autore**. Es il diritto d'autore lascia libera l'utilizzazione dei contenuti. Alcune norme invece sono espressamente dirette sulla tutela degli interessi che possono confliggere col diritto d'autore. Norme agli art 65 e seguenti sulla legge del Diritto d'autore e art 64 ter e quater eccezioni sul software.

**Art 65 e seguenti** → abbiamo un numero ampio di norme puntuali, eccezioni, la cui struttura è confusionaria, senza logica nell'ordine in cui vengono presentati anche perché abbiamo un elenco modificato su più richieste.

Tutte le regole relative alle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore hanno un comune denominatore costituito dal fatto che non autorizzano MAI autorizzazioni in concorrenza con quelle dell'autore, questa caratteristica deriva dalla convenzione di Berna che prevede che gli stati possano introdurre delle eccezioni al diritto d'autore soltanto ad una serie di condizioni, tra cui questa.

Altra caratteristica comune alle eccezioni è che esse si applicano sempre al diritto d'autore ma dove compatibili anche ai diritti connessi.

**Art 65** si compone di due parti:

- **art di giornale e pubblicati su riviste**, e ci dice che **questi articoli possono esser liberamente ripubblicati su altri giornali se la riproduzione non è stata espressamente riservata**. La riserva di un articolo la si fa scrivendo semplicemente **"riproduzione riservata"** all'inizio o alla fine dell'articolo stesso. questa norma è pensata per il mondo analogico. Questo art lo applichiamo anche al mondo digitale? quest'eccezione è stata identificata per tutelare la libertà di informazione, da questo punto di vista **la legge parla di riviste e giornali in quanto considerate come mezzi di informazione e non di documentazione**, quindi nel momento in cui troviamo ad applicare questa norma **online dobbiamo stare attenti ad applicarla solo a siti che abbiano finalità informative e non di documentazione**. Es **articoli pubblicati su un sito che pubblica articoli per un periodo limitato viene considerato come soggetto a questa disciplina**, non vale per un blog dove le cose pubblicate dall'autore sono permanenti, in quanto il sito ha una funzione di documentazione.
- **(ri) utilizzazione di opere utilizzate in contesti pubblici, eventi di attualità**. Questo articolo **permette le riproduzioni e comunicazione al pubblico di opere utilizzate in avvenimenti di attualità solo per l'esercizio di**

cronaca. Si protegge così il diritto di cronaca e libertà di informazione. Es se abbiamo delle opere creative installate in città e io faccio una foto lo posso pubblicare solo se la foto è destinata alla cronaca e quindi informare il pubblico, altrimenti vado a violare un diritto d'autore che protegge l'installazione stessa.

Quest'art richiede di indicare, se possibile, il nome dell'autore dell'opera creativa riprodotta ai sensi di questa norma. La direttiva UE 29/2011 prevede delle eccezioni che i singoli stati possono introdurre o meno.

Art 66 prevede la libera utilizzabilità dei discorsi pronunciati in pubblico;

art 67 prevede che le opere dell'ingegno possano essere utilizzate per fini di pubblica sicurezza;

Art 68 e 71 sexiest e seguenti, Disciplina della copia privata → art 68 ci dice che la riproduzione delle opere dell'ingegno realizzate da privati per uso personale è libera se effettuata con strumenti non tecnologici (es trascrizione a mano di opere). La fotocopia è ammessa nei limiti del 15% di ciascun volume a cui facciamo riferimento.

Questo limite non si applica relativamente alle opere che sono fuori commercio, cioè opere di cui non sono disponibili esemplari negli abituali canali di distribuzione.

La legge prevede un obbligo a carico dei centri di riproduzione di fotocopie e delle biblioteche di pagare un compenso alla SIAE in base al numero di fotocopie che realizzano, per tutelare anche qui il diritto dell'autore stesso.

Art 71 sexiest e seguenti: riguarda la copia di fonogrammi (reg sonore) e videogrammi. In sintesi chi è in possesso legittimo di un esemplare materiale DVD e WHS, CD, può farne una copia per uso personale e nell'eventualità in cui il titolare dei diritti d'autore abbia apposto delle misure tecnologiche che impediscono la copia, il soggetto può richiedere di disattivare queste apposite misure. Posso fare una copia anche di fotogrammi e videogrammi messi a disposizione del pubblico online? Abbiamo una disciplina apposita dove si dice che l'utente può realizzare una copia a due condizioni: solo se non vi sono misure anti copia e se ad un tempo i titolari dei diritti non ha vietato contrattualmente la copia. Il titolare dei diritti va a gestire quindi questo aspetto. Es youtube dove l'utente non può realizzare lecitamente il download perché la piattaforma appone delle misure anti copia e per di più nelle condizioni generali di youtube è previsto che l'utente non possa realizzare copie delle opere caricate sul sito.

Abbiamo un sistema di compensazione per gli autori, un prelievo alla fonte, cioè chi produce/importa i supporti che possono riprodurre fotogrammi e videogrammi deve pagare un compenso alla SIAE in base alla capienza del dispositivo stesso. Es pen-drive, cd ecc comprendono nel loro prezzo un compenso pagato alla SIAE.

**Citazioni** → regolata dall'art 70 che ammette la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle opere dell'ingegno per fini di discussione o critica vi deve anche essere un'interazione tra l'opera in cui è contenuta la citazione e l'opera citata, deve quindi essere citata la fonte da cui proviene la citazione. Le virgolette vanno ad identificare in maniera esplicita la fonte.

Art 68 bis norma dedicata al mondo digitale e riguarda alcune riproduzioni temporanee. (il diritto dell'autore di estendere tendenzialmente anche alle riproduzioni temporanee, ma ci sono delle eccezioni) questa norma prevede la libertà di riproduzione che soddisfino cumulativamente una serie di requisiti:

- temporaneità, cioè la riproduzione deve essere cancellata e questo deve essere specificato sin dall'inizio;
- la riproduzione temporanea deve essere parte integrante di un procedimento es copie che il pc fa in RAM, o copie cache;
- le riproduzioni non deve avere un rilievo economico proprio, può averlo la trasmissione o il processo tecnologico nel suo complesso, ma non la copia temporanea in se.

Libertà di panorama, eccezione che permette riproduzione di opere visibili a tutti utilizzate in contesti pubblici è ammessa, nel nostro sistema, quando riusciamo a farla rientrare nell'art 65 comma 2 o nella norma relativa alle citazioni. Possiamo dire che questa libertà non è contemplata quindi nel nostro ordinamento, al contrario in Germania.

Disciplina del software, ha delle particolarità sia sotto il profilo di protezione dell'autore sia sotto il profilo delle eccezioni. Il software è un codice sorgente (istruzioni scritte dal programmatore in linguaggio comprensibile all'uomo) e un codice oggetto (traduzione in linguaggio macchina). Il diritto d'autore protegge sia il codice sorgente che oggetto. All'utilizzazione del software si applicano le medesime regole che si applicano alle altre opere, in maniera generale. Abbiamo un divieto di modifica software anche in privato, al contrario di come reso lecito per le altre opere. Quest'eccezione punta al mantenimento della segretezza del codice che costituisce il software stesso, non posso tradurre il codice oggetto in codice sorgente (attività di de compilazione).

Sotto il profilo delle eccezioni facciamo riferimento agli art 64 ter e quater.

**Art 64 ter** individua una serie di attività che si possono fare se si ha il diritto di utilizzare una copia del software. questo diritto si può far valere solo se dobbiamo fare delle modifiche del software; si possono anche realizzare delle copie di riserva (copia di backup), si può anche osservare e studiare il funzionamento liberamente.

**Art 64 quater** aggiunge che chi ha il diritto di utilizzare una copia del software può realizzare le riproduzioni e le modifiche necessarie per garantire l'interoperatività (renderlo compatibile) con altri programmi.

#### **Sentenza SAS 02.05.12**

Siamo in UK, protagonisti della vicenda giudiziaria sono la SAS (produttore di software) che aveva sviluppato un software che permetteva di scrivere dei programmi in un proprio linguaggio a base SAS. Un'altra società che aveva in licenza (a scopo di prova) una copia di questo software, fa una serie di studi e prove per studiare il funzionamento del software riuscendo a mettere a punto un programma per leggere i programmi scritti con questo linguaggio a base SAS. Importante dire che non viene applicata la de compilazione, quindi apparentemente questo risultato viene ottenuto in maniera lecita.

La SAS fa causa e il giudice chiede 3 cose alla corte di giustizia:

- è lecito realizzare un programma che sia in grado di leggere linguaggi di programmazione altrui? La funzionalità di un software non sono protette dal diritto d'autore ma dal brevetto, quindi secondo questa visione, la risposta a questa domanda sarebbe SI, non si andrebbe a ledere il diritto d'autore SAS.
- La SAS lamentava che il suo concorrente fosse andato oltre la sua licenza che era a fini dimostrativi e poteva solo vedere come funzionava il programma e che invece aveva utilizzato per studiare il programma stesso. La corte di giustizia dice che il concorrente non ha violato nessun diritto d'autore, proprio perché il possesso della copia era legittimo e la norma che ne tutela l'eccezione è una norma inderogabile.
- La SAS lamentava che il suo concorrente aveva copiato il manuale di istruzioni sostenendo che copiando il manuale indirettamente avesse copiato il software. la corte di giustizia dice che le cose sono separate, il manuale d'istruzione viene protetto dal diritto d'autore in quanto opera letteraria e non come software quindi non abbiamo una violazione sulla protezione del software come programma.

Da un punto di vista pratico, la disciplina del diritto d'autore può non essere efficace, in quanto ci sono alcune utilizzazioni che l'autore può verificare, ma per altri aspetti fa molta fatica a verificare ciò, e si dice che in molti casi la disciplina del diritto d'autore di per sé considerata, realizzerebbe un fallimento di mercato.

Da tempi remoti gli autori si sono organizzati con delle società che avevano la funzione di controllare le utilizzazioni che venivano fatte delle opere dell'ingegno e di concedere ad esse delle licenze a pagamento in modo che da un lato abbiamo un soggetto che riesce a controllare le utilizzazioni che vengono effettuate e dall'altro chi desidera utilizzare l'opera non per forza deve contattare l'autore per farsi rilasciare l'autorizzazione, ma può contattare quest'associazione che detiene tutti i diritti e quindi ottenere l'autorizzazione in una maniera più veloce; facciamo riferimento a questo sistema come la gestione collettiva del diritto d'autore. Ad oggi questa funzione collettiva è stata in molti stati istituzionalizzata, in Italia infatti viene gestita dalla SIAE.

Per molti anni, in Italia, questa attività di intermediazione tra gli autori e gli utilizzatori è stata svolta in via esclusiva dalla SIAE. Questo viene specificato in un articolo della legge sul diritto d'autore "L'attività di intermediazione nella gestione del diritto d'autore è svolta esclusivamente dalla SIAE".

Nel 2017 in una direttiva UE viene liberalizzata la gestione di questo aspetto, quindi non solo la SIAE può svolgere questa funzione. La SIAE concedeva licenze sulla comunicazione al pubblico non solo sulla singola opera ma su tutte le opere dell'artista, inoltre queste licenze erano valide solo per il territorio italiano, per quanto riguarda i territori stranieri queste licenze dovevano prevedere degli specifici accordi con le società "sorelle" estere alla SIAE.

La SIAE tutt'ora concede licenze su tutto il suo repertorio, mentre le società concorrenti alla SIAE sono libere di gestire questo aspetto come meglio credono. Una caratteristica unica della SIAE è quella della ripartizione dei proventi non direttamente proporzionata alle utilizzazioni degli utenti, cioè vengono fatte delle indagini a campione per verificare quanto vengono utilizzate le opere, e restituisce gli introiti agli autori ma non in maniera direttamente proporzionale ad essa, questo perché la disciplina della SIAE era stata impostata secondo un punto di vista di incentivazione nella produzione di opere destinate sia ad un pubblico ampio sia ad un pubblico più piccolo, quindi le opere meno "famosi" potrebbero essere remunerate di più rispetto ad opere più "famosi".

Gli enti di gestione collettiva, concorrenti SIAE, possono anche non attenersi a queste disposizioni, infatti molti artisti hanno ritirato le proprie licenze alla SIAE e le hanno date agli enti concorrenti.

Concessione di licenze estese a più stati, i legislatori concedono le licenze di per sé estese a più stati, questo viene richiesto dalla direttiva UE del 2017.

Per quali utilizzazioni si può richiedere un aiuto all'ente di gestione collettiva?

La SIAE non può gestire i diritti morali d'autore.

La SIAE non può gestire l'aspetto della sincronizzazione, il consenso va chiesto all'autore.



## DISCIPLINA DEL BREVETTO D'AUTORE

Disciplina che garantisce un monopolio temporalmente limitato (20 anni dal deposito della domanda) per lo sfruttamento della propria opera dell'ingegno.

Il brevetto dell'invenzione sta al progresso della tecnica come il diritto d'autore sta al progresso culturale, cioè ha uno scopo di incentivo verso l'invenzione. Esso garantisce un diritto esclusivo, e va a tutelare le invenzioni.

Le invenzioni sono le soluzioni di problemi tecnici, quindi soluzione non di un problema giuridico, di algebra ma un problema nel campo della tecnica a cui l'inventore dà una risposta.

Questa soluzione può essere di diversi tipi: può essere un prodotto o un procedimento.

Questa differenza tra prodotto e procedimento, si riflette sulla diversa forma di tutela, perché il brevetto sull'invenzione di prodotto copre il prodotto comunque ottenuto, possiamo facilmente dimostrare se il prodotto commercializzato dal concorrente è uguale a quello da me brevettato; nel caso dell'invenzione di procedimento può essere difficile analizzare cosa il mio concorrente fa nella sua catena produttiva e quindi la legge prevede due presunzioni:

- Il prodotto ottenuto col procedimento, si presume sia stato ottenuto secondo il procedimento brevettato se il prodotto è nuovo e se il titolare del brevetto ha fatto ragionevoli sforzi per provare a dimostrare il modo in cui il suo concorrente ha realizzato il prodotto.
- Il prodotto si presume sia stato ottenuto col procedimento brevettato se è verosimile che il prodotto sia appunto realizzato con quel procedimento.

Non tutte le scoperte sono brevettabili, infatti la legge all'art45 ci dice che non sono brevettabili le scoperte, le teorie e i teoremi matematici, i metodi dell'attività commerciale (business) e i programmi per elaboratori.

In USA invece esiste il brevetto di metodo di business ed è concesso con relativa facilità il brevetto di software.

Non MAI sono brevettabili i metodi terapeutici e le varietà vegetale (esiste un "ufficio" apposito).

Scoperte, teoria, teoremi matematici, modelli di business e software abbiamo detto che non sono brevettabili di per sé ma possono essere brevettabili se fanno parte di una soluzione ad un problema tecnico ulteriore.

Es software è protetto dal diritto d'autore ma può essere coperto dal brevetto quando esso permette alla macchina di fare delle attività particolari, e quindi quando viene usato per risoluzioni di problemi maggiori e non funge solamente da traduzione tra utente e macchina.

Posto che abbiamo la soluzione di un problema tecnico che rientra tra quelle astrattamente brevettabili, non è ancora detto che però l'invenzione sia brevettabile, in quanto devono sussistere dei requisiti:

- L'invenzione deve essere nuova, cioè non è compresa nello stato della tecnica che è costituito dall'insieme delle conoscenze accessibili in un dato momento. Facciamo riferimento a conoscenze che fanno parte del patrimonio comune da tempo immemorabile mai brevettabili, es la ruota, la penna, la scala, e brevettate come la graffetta; Affinché l'invenzione sia nuova è sufficiente anche una minima divergenza tra ciò che è compreso nello stato della tecnica e l'invenzione che vogliamo brevettare.  
Come si valuta che cosa fa parte dello stato della tecnica? Viene preso in considerazione "tutto il modo" come parametro di valutazione.
- L'invenzione non deve essere segreta. Nel brevetto va specificato, attraverso un documento descrittivo, in maniera minuziosa, il procedimento o comunque tutte le informazioni che possono essere rilevanti per identificare il processo o il prodotto da brevettare. Deve sostanzialmente contenere tutti gli elementi necessari affinché un tecnico possa ripetere l'invenzione.

Ci sono dei casi in cui la divulgazione è insignificante nell'essere considerata distruttiva per la "novità".

- Casi di fughe di notizie da una società ad una concorrente, è irrilevante quando essa è considerata un abuso, cioè solo quando l'inventore deposita la domanda di brevetto entro i sei mesi successivi.
- Quando i soggetti sono vincolati da obblighi di segretezza;
- Quando la divulgazione viene fatta verso un pubblico che non è in grado di comprendere il funzionamento nel dettaglio dell'invenzione, es un fisico che presenta un'invenzione ad un pubblico di giuristi.

La domanda di brevetto, dopo che è stata depositata, viene pubblicata dopo qualche mese.

Alla domanda di brevetto per di più va allegata una descrizione che deve contenere tutte le info per riprodurre l'invenzione. Questa pubblicazione che avviene nel corso del procedimento della brevettazione potrebbe avere l'effetto di privare l'invenzione della novità.

Cioè se io sto brevettando la mia invenzione in Italia, e dopo qualche tempo decido di brevettarla anche in Francia, potrei andare incontro al difetto di mancanza della novità, proprio perché la pubblicazione limiterebbe l'ottenimento della protezione. Allora la convenzione di Parigi prevede l'istituto della priorità, secondo cui, chi ha depositato una

domanda di brevetto in uno stato membro della convenzione di Parigi ha tempo 12 mesi per depositare una domanda in un altro stato membro, prendendo come punto di partenza il momento in cui ho depositato la domanda nel primo paese in modo tale da avere una valutazione che non tiene in considerazione l'aspetto della novità partendo dalla pubblicazione della descrizione.

- L'invenzione per essere brevettata deve rispettare il requisito dell'attività inventiva. Aspetto disciplinato dall'art 48 del codice della proprietà industriale. Secondo questo principio l'invenzione non deve essere banale, ovvia per il tecnico medio del settore, cioè l'inventore deve aver fatto qualcosa di più rispetto a quello che farebbe il tecnico medio sulla base delle conoscenze ordinarie. Es un soggetto ha inventato un PC che ha la scocca di legno così da poter facilitare il processo di smaltimento. Qui potremmo avere l'aspetto della novità ma di fronte al problema tecnico di realizzare un PC con una scocca biodegradabile, a qualsiasi tecnico verrebbe in mente di farlo di legno, quindi questa soluzione potrebbe essere qualificata come ovvia e non realizzerebbe un'attività inventiva. Quindi l'invenzione chiede che vi sia un salto inventivo, quindi che ci si discosti in modo apprezzabile da ciò che si trova nello stato della tecnica. Nella pratica per verificare se un'invenzione rispetta questo aspetto è quello di ricorrere alle presunzioni, cioè a degli indizi di ovvietà (l'invenzione è soggetta a numerose contraffazioni da parte di soggetti non autorizzati) e degli indizi che invece suggeriscono che l'invenzione rispecchi i requisiti (l'invenzione per cui i soggetti sono disposti a pagare a caro prezzo le licenze, o quando l'invenzione ha risolto un problema tecnico che persisteva da tanto tempo). La funzione dell'attività inventiva è da collegarsi poi alla funzione che ha il brevetto di per sé, cioè si punta ad incentivare il progresso tecnologico.
- L'invenzione deve essere atta alla produzione industriale, quindi deve essere riproducibile da qualsiasi tecnico in modo identico, indipendentemente dalle capacità del tecnico stesso. Parliamo di industrialità perché la legge ha in mente la contrapposizione tra la manualità e l'industria. Art 45 e disciplinato dall'art 46 CPI
- Requisito della sufficiente descrizione, si fa riferimento alla descrizione che deve essere allegata alla domanda di brevetto. Se questo requisito non viene rispettato la domanda di brevetto sarebbe nulla. Questa descrizione è la contropartita che lo stato chiede all'inventore che accetti di rendere pubblico quello che ha creato. Questo è un aspetto molto importante perché in tempi remoti la conoscenza veniva tramandata tra sacerdoti, o comunque tra persone colte, mentre così si mettono le conoscenze a disposizione di tutti. Il sistema del brevetto quindi punta ad arricchire le conoscenze messe a disposizione.

In presenza di questi requisiti l'invenzione è brevettabile.

Questo diritto di brevetto non si estende per le attuazioni private

#### Come si ottiene il diritto di brevetto?

Si ottiene, a differenza del diritto d'autore, lo si acquista per effetto di un atto amministrativo e quindi depositare una domanda dalla quale si attiva una procedura all'esito della quale viene rilasciato il brevetto stesso. Abbiamo diversi sistemi di brevettazione, uno è quello del brevetto nazionale, dove la domanda va presentata all'ufficio nazionale marchi e brevetti. Quest'ufficio limita la sua valutazione alla verifica per cui l'invenzione rientri tra le categorie brevettabili e relativamente ai requisiti di brevettabilità, l'ufficio non svolge una vera e propria verifica. La brevettazione viene verificata solo quando ci siano dei requisiti molto palesi per cui vale la pena respingere la domanda. Il controllo dei requisiti di brevettabilità è affidato ai giudici, quindi ottenere il certificato di brevetto non dà di default diritto a protezione.

Un altro modo per registrare il brevetto ci sono altri due sistemi, un sistema di brevetto europeo uno di brevetto internazionale. Questi due sistemi sono volti a semplificare la vita al richiedente consentendo ad egli di depositare la domanda una volta sola e non in ogni stato.

Comunque i brevetti ottenuti al seguito di queste procedure non sono brevetti unitari per tutti gli stati in cui si è chiesta la protezione, ma conducono ad un fascio di diritti di brevetto nazionale, con conseguenza che ognuno di questi brevetti sarà disciplinato dalle norme nazionali.

Abbiamo anche una serie di trattati volti alla creazione di un brevetto unitario UE ma ancora non è attivo.

#### Circolazione dei brevetti per invenzione →

Possono essere trasferiti, licenziati. Quindi l'utilità di questi brevetti non sta solo nel fatto che il titolare ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, ma, soprattutto, il titolare trova in mano un asset spendibile nel mercato, concedendo licenze, vendere il brevetto a multinazionali ecc...

La legge prevede un onere di attuazione dell'opera, perché l'esclusiva è riconosciuta nell'interesse del progresso tecnologico che però non è ritenuto sufficientemente rilevante per la protezione in toto concessa all'autore.

L'art69 prevede che se il titolare del brevetto non attua l'invenzione entro 4 anni dalla domanda o entro 3 anni dalla concessione del brevetto, allora i terzi possono ottenere una licenza obbligatoria anche se il titolare non è d'accordo. Anche quando l'invenzione si stata attuata è possibile che i terzi ottengano una licenza obbligatoria. Tutte le invenzioni utilizzano la conoscenza che fa parte dello stato della tecnica, quindi, il soggetto che ha realizzato un'invenzione migliorativa della precedente avrà in mano un'invenzione brevettabile, se il suo apporto rispetta i requisiti necessari, però dovendo usare un'invenzione precedente potremmo avere dei problemi nella concessione del brevetto...

Es stampante in bianco e nero brevettata. Un inventore realizza la stampante a colori, utilizzando la tecnologia precedentemente utilizzata e brevettata. Qui assumiamo che il passaggio dalla tecnologia della stampante in BW a quella a colori costituisca un salto inventivo, quindi la soluzione che si potrebbe ricavare dai principi visti è che la nuova invenzione è brevettabile ma siccome per attuarla bisogna utilizzare un'invenzione precedente ancora coperta da protezione, si dice che la nuova invenzione potrà essere protetta solo col consenso del precedente titolare del diritto di brevetto.

Qui si inserisce una deroga prevista dall'art 71, che ci dice che, chi è titolare di un brevetto su un'invenzione dipendente, che costituisce un progresso rispetto ad un'invenzione precedentemente brevettata, ha il diritto ad ottenere una licenza obbligatoria, qualora la sua invenzione dipendente apporti un importante progresso tecnico.

**Esaurimento** → questo diritto consente al titolare di avere un'esclusiva sulla commercializzazione del prodotto che si esaurisce con la prima messa in circolazione del prodotto con il consenso del titolare (analogo al principio di esaurimento del diritto d'autore).

Questo diritto scade in 20 anni dal deposito della domanda, ma scade anche per altre ragioni.

- **Decadenza per mancata attuazione:** Il brevetto decade e quindi l'invenzione cade in pubblico dominio, se dopo che è stata concessa una licenza obbligatoria per mancata attuazione, il titolare del diritto nei due anni successivi continua a non dare attuazione.
- **Decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa apposta** che deve essere pagata annualmente. Se questa tassa viene pagata in ritardo entro i 6 mesi ci si imbatte in un pagamento di mora, se questi 6 mesi vengono oltrepassati e la tassa non pagata, il brevetto decade irrimediabilmente. Se però il titolare riesce a dare prova dell'avvenuto pagamento allora può fare ricorso.

Se il brevetto scade, io titolare non ho più la protezione che mi garantiva il brevetto stesso, in più l'invenzione cade in pubblico dominio e questo è molto grave in quanto viene resa pubblica la descrizione allegata alla domanda e quindi si ha il rischio di avere una moltitudine di imitazioni dell'invenzione.

Nella nostra società c'è ancora spazio per il segreto industriale e per la tutela di queste conoscenze segrete?

SI. Infatti accanto agli altri diritti di tutela abbiamo uno che in maniera specifica tutela le informazioni segrete.

Vengono tutelate le informazioni generiche, possono essere informazioni tecniche brevettabili/non brevettabili o info di altro genere, come per es la ricetta della Coca Cola, il codice sorgente del software (nel caso del software abbiamo la tutela del segreto industriale e la tutela del diritto d'autore), DB (anche in questo caso abbiamo una cumulazione del segreto industriale e del diritto d'autore).

La disciplina del segreto industriale viene disciplinata dagli art 98 e 99.

Abbiamo dei requisiti affinché le informazioni siano protette da questa disciplina:

- **Segretezza intesa in senso giuridico**, cioè si intende che le informazioni non devono essere note o facilmente accessibili agli operatori del settore nella loro esatta composizione e in dato luogo considerato.

Es, le liste dei clienti rientrano nella lista di quelle info che possono essere tutelate. Quindi io per esempio vendo il caffè ai bar di Torino e tengo una lista di tutti i miei clienti; secondo esempio, vendo olio DOP e lo vendo ai ristoranti di alti livelli a Torino e anche qui detengo una lista dei miei clienti. Quale dei due esempi è conforme alla protezione del diritto di segretezza? Considerando il primo punto "info facilmente accessibili" possiamo dire che il secondo esempio qui è più conforme proprio perché non è detto che tutti i ristoranti di alto livello possano comprare questo olio;

il secondo elemento riguarda "l'esatta conformazione delle informazioni", esempio SW che analizzano i dati relativi al traffico che registra il numero delle auto che passa per tutte le ore del giorno tutti i giorni l'anno. Qui le info sono tutte accessibili ma materialmente non lo sono, quindi, qui la conoscenza che consiste nelle info relative ai dati del traffico potrebbe costituire un insieme di dati segreti.

Terzo aspetto "in un dato luogo considerato": se l'informazione è accessibile nell'altro lato del mondo questo non è un problema per la tutela del diritto di segretezza. A differenza della tutela del diritto di brevettazione dove, consentire il reperimento delle info in un luogo remoto toglie "la novità" e quindi rende impossibile la brevettazione di altre opere simili. Inoltre la legge riconosce la presenza di più segreti.

La segretezza è compatibile con l'astratta possibilità di risalire alle informazioni, pensiamo al SW e a risalire dal codice oggetto a codice sorgente, cosa possibile che però richiede tempo e costi. Ma il codice oggetto

viene comunque considerato segreto proprio perché risalire ad esso richiede tempo, o particolari abilità del soggetto stesso per poter risalire al procedimento.

- Le informazioni devono avere un valore economico in quanto segrete e quindi questo valore deve derivare dal fatto che le informazioni non siano accessibili agevolmente a terzi. Es la ricetta della Coca cola.
- Le misure di segretezza, rappresentano un terzo requisito. Le informazioni devono essere sottoposte ad apposite misure che ne tutelino la segretezza. La legge non è molto chiara a riguardo.

#### Contenuto del diritto di segreto industriale.

La legge attribuisce al titolare sul diritto industriale (chi è in possesso delle info segrete) il diritto di vietare l'uso, l'acquisto e la divulgazione delle informazioni segrete.

Questo è da considerarsi un diritto esclusivo dato che è soggetto a 2 limitazioni?

Limitazioni:

- Il titolare del diritto sul segreto industriale non può vietare gli atti di reverse engineering (atti con cui i terzi studiano un prodotto e cercano di risalire attraverso lo studio alle informazioni segrete) sull'informazione riservata.
- Il titolare del diritto sul segreto industriale non può opporsi all'utilizzazione delle sue conoscenze segrete se altri vi sono giunti con un'attività di studio indipendente (qui un terzo giunge per una via indipendente alla medesima conoscenza).

Questo diritto ha una durata limitata, cioè fino a quando sussistono i requisiti precedentemente visti. La durata è così lunga perché questo è un diritto molto meno pervasivo rispetto al diritto del brevetto per invenzioni, inoltre è molto più difficile far valere in giudizio la violazione di un segreto industriale che del brevetto, anche perché bisognerebbe dimostrare che i dati segreti siano appunto stati "violati". Il diritto sul segreto industriale può essere venduto, dato in licenza e conseguito in società.

La cumulabilità del segreto industriale è consentita con gli altri diritti, cioè diritto d'autore, diritto connesso dei DB, ma non col diritto di brevetto, proprio perché si mette a disposizione la descrizione quindi questa sufficiente descrizione andrebbe a ledere la segretezza proprio perché viene spiegata in maniera esaustiva ed analitica la procedura per arrivare all'oggetto in questione.

#### MARCHI

Segni distintivi:

- **Ditta**, cioè il nome con cui l'imprenditore svolge la sua attività presentandosi ai clienti consumatori e fornitori identificando così l'impresa, svolgendo per l'impresa la medesima funzione che nome e cognome svolgono per la persona fisica. È un segno distintivo, non un ente, quindi l'uso che si fa del termine "ditta" è improprio;
- **Insegna**, cioè il segno distintivo che identifica l'esercizio commerciale;
- **Marchio**, cioè il segno distintivo che identifica la provenienza di un prodotto da un'impresa/imprenditore così da consentire ai consumatori di fargli capire che quel determinato prodotto appartiene alla mia impresa.

I marchi possono essere di diverse tipologie:

- **Di prodotto**, che sono apposti sui prodotti che vengono venduti;
- **Di servizio**, che identifica la provenienza imprenditoriale di un servizio, come per esempio la società di trasporti che stampa sulle divise dei dipendenti il suo marchio;
- **Marchi generali**, sono comuni a tutte le produzioni, es Wolfsvagen;
- **Marchi speciali**, apposti a prodotti più circoscritti, es Golf (marca auto);

I marchi possono consistere in segni di qualsiasi natura, nomi, simboli, suoni, colori, figure... recentemente la disciplina del marchio comunitario ha aperto anche la registrazione dei marchi dei segni olfattivi.

Quando il marchio è un nome può essere uguale alla ditta o anche all'insegna.

La legge attribuisce al titolare del diritto di marchio un diritto esclusivo di utilizzazione, che è soggetto al principio di territorialità quindi ogni stato protegge questo diritto in maniera differente e per di più questo diritto è soggetto al principio di esaurimento.

Il diritto sul marchio si può acquistare in 2 modi:

- **con l'uso**, → **MARCHIO DI FATTO** che deve essere un uso che comporti una notorietà non locale, ma un'utilizzazione del marchio che abbia una certa dimensione e che abbia come conseguenza il rendere noto il marchio in un ambito non circoscritto al mero ambito cittadino. Se l'uso ha caratteristiche più circoscritte, chi ha realizzato l'uso non sarà titolare di un vero diritto esclusivo, ma avrà solo il diritto di continuare ad utilizzare il suo marchio nei limiti dell'estensione territoriale in cui lo aveva usato, in quanto non si può impedire a terzi di acquistare il diritto di marchio su quello stesso segno.
- **Con la registrazione** → **MARCHIO REGISTRATO**. Abbiamo 3 sistemi di registrazione:

- registrazione nazionale attraverso il deposito della domanda presso l'ufficio nazionale marchio e brevetti;
- registrazione internazionale dove la domanda va depositata in un ufficio a Ginevra dove diamo origine ad un fascio di marchi che quindi ci permette di tutelare il nostro marchio in vari stati;
- registrazione col marchio dell'UE, è un diritto unico che si acquista nello stesso momento per tutta l'UE e ha una disciplina omogenea per la sua attuazione. Questo marchio UE essendo un diritto unico se è valido lo è per tutta la UE ma i presupposti per la sua validità devono sussistere a tutti gli stati UE e quindi se per caso anche in uno solo degli stati UE difetta uno dei requisiti allora questo marchio sarà completamente nullo, perciò il marchio UE è meno utilizzato rispetto agli altri.

La differenza tra il marchio di fatto e quello registrato l'abbiamo sotto il punto di vista pratico sotto il profilo della prova in giudizio. Chi ha un marchio registrato potrà limitarsi a produrre e dimostrare di aver registrato il marchio e che il suo concorrente lo sta utilizzando in modo improprio; nel caso del marchio di fatto si ha un onere probatorio più pesante, cioè si devono provare tutta una serie di requisiti. Il titolare del marchio di fatto per vincere una causa, deve provare che sussistevano i requisiti di registrabilità e deve provare anche l'uso e che quest'uso abbia avuto una notorietà non puramente locale.

Requisiti di registrazione del marchio (valgono anche per l'acquisto del marchio di fatto):

- Il marchio deve essere cosa diversa dal prodotto, si parla di estraneità del marchio al prodotto.  
Il marchio può essere apposto sul prodotto, può anche essere la forma della confezione del prodotto, ma non può essere il prodotto stesso. Questo perché considerato che il diritto sul marchio "non ha scadenza" e considerato anche che il diritto di marchio è un diritto esclusivo andrei a ledere la libertà di produrre e commercializzare altri prodotti. Es non posso registrare un marchio che si chiama "palloni" se vendo palloni, proprio perché quello è un prodotto che viene prodotto anche da altre aziende e perciò non posso evitare l'appropriazione perpetua di invenzioni.
- Il marchio non deve essere mai ingannevole. Il problema dell'ingannevolezza originaria del marchio si pone per il marchio registrato, perché quando un soggetto deposita la domanda di registrazione per il marchio deve scegliere per quali tipologie di prodotti vuole proteggere il marchio e ci deve essere una coerenza e non incompatibilità tra il contenuto del marchio e i prodotti per cui si chiede la protezione. Perché sussista l'ingannevolezza del marchio è necessario che non sia possibile nemmeno una modalità d'uso del marchio compatibile con i prodotti per cui si chiede la protezione.
- Il marchio deve avere capacità distintiva, cioè deve essere idoneo ad essere percepito come indicazione di provenienza del prodotto che il produttore vende.
- Divieto di denominazioni generiche, descrittive e geografiche, in quanto *non possono essere registrati come marchi i segni che sono costituiti esclusivamente da denominazioni generiche, descrittive e geografiche*, cioè posso registrare un segno che si componga in parte di una denominazione generica o descrittiva e in parte da un segno che non presenta queste caratteristiche, ma appunto non posso registrare un marchio con esclusivamente delle denominazioni di questo genere. Le indicazioni generiche sono i nomi comuni del prodotto, mentre le indicazioni descrittive sono quei segni che pur non identificando il nome dell'oggetto ne descrivono però le caratteristiche, le indicazioni geografiche fanno di conseguenza riferimento a luoghi. Non sono registrabili i marchi che hanno questi segni perché la legge vuole che queste info possano essere utilizzate da tutti i concorrenti e poi perché la legge considera che un'indicazione descrittiva difficilmente si presta ad essere percepita come indicazione imprenditoriale di un prodotto. Per le indicazioni geografiche, la ragione che sta alla base per il divieto è proprio quella che l'area geografica possa essere utilizzata da tutti, per di più queste indicazioni geografiche non possono essere ricollegate alla qualità del prodotto, es non posso registrare "Vercelli" per un marchio del riso, ma posso usare "Vercelli" per prodotti come strumenti musicali, ma se registro il pacchetto di riso con un nome a caso e poi "Vercelli" posso farlo, proprio perché la denominazione geografica non è qui esclusiva. (Es domande, marmo di Carrara o Spoleto).  
Se una denominazione descrittiva è in una lingua straniera, potrà essere registrato come marchio? Dipende, cioè bisogna vedere se il pubblico a cui è destinato il prodotto è in grado di comprendere la descrittività del prodotto stesso. cioè non posso registrare il nome "automobili" se produco automobili, ma non posso registrare neanche "car", perché la parola è comunemente conosciuta, ma se uso la parola corrispondente in una lingua poco conosciuta la questione potrebbe essere differente. Se pensiamo, però, al marchio UE esso deve presentare i requisiti di registrabilità relativamente a tutti gli stati del mondo, quindi nessuna lingua può essere considerata straniera e di conseguenza l'indicazione deve essere pertinente in tutte le lingue dei paesi UE.
- I segni divenuti di uso comune, cioè i segni che sono stati talmente usati nella pratica del commercio da avere perso quella capacità di distinguere i prodotti di un imprenditore. Es Babbo Natale (?) facciamo riferimento ai



segni costituiti esclusivamente da segni di questo tipo, quindi segni più complessi possono essere registrati se hanno capacità distintiva sufficiente.

Gli ultimi due punti potrebbero però essere sanati. Es il marchio "scarpa" per le scarpe da montagna.

Il difetto di capacità distintiva può essere sanato anche se il segno che di per sé sarebbe descrittivo, se il pubblico comincia a percepirlo come provenienza imprenditoriale del prodotto, quindi non più come descrittivo del prodotto stesso. Questo accade quando un prodotto è molto presente sul mercato. Questo avviene sia per i marchi di fatto che per i marchi registrati, anche se con più frequenza per i marchi di fatto.

Un altro esempio sono le testate giornalistiche, "la stampa", "il giornale" ecc...

Esiste anche il contrario di questo istituto, cioè la volgarizzazione per cui il marchio decade quando comincia ad essere percepito come indicazione generica. Es "cellofan" che inizialmente era un marchio valido registrato che col passare del tempo il nome è diventato un nome comune per identificare il telo plastico impermeabile. Quest'istituto si verifica spesso per i prodotti brevettati in quanto sono prodotti monopolizzati e quindi siccome è presente sul mercato solo quel determinato prodotto allora il prodotto finisce per chiamarsi con il marchio che viene apposto dal titolare del brevetto. Il titolare per evitare la volgarizzazione può fare campagne pubblicitarie accurate che informino il pubblico che il marchio apposto sul prodotto costituisce un'indicazione di provenienze imprenditoriale e non la denominazione generica del prodotto. Un mezzo spesso utilizzato per provare che un segno sia volgarizzato è costituito dai dizionari che contengono i nomi comuni delle cose, infatti la legge prevede che il titolare del diritto di marchio può richiedere al compilatore del dizionario di identificare il suo esplicitamente come un marchio registrato.

Il marchio non può essere registrato quando è in conflitto con diritti d'autore di terzi, con nomi di altre persone o con marchi su cui terzi hanno acquistato i diritti. Un marchio non può essere registrato in 3 casi:

- Quando il primo marchio sia identico ad un marchio precedentemente registrato e ne venga chiesta la registrazione per prodotti identici.
  - Segni identici o simili a marchi registrati o usati (marchi di fatto), cioè non possono essere registrati marchi per prodotti identici o affini (SOLO) se in ragione di queste affinità può prodursi una confusione nel consumatore.
  - Non può essere registrato un marchio identico o simile a uno precedente per prodotti anche non affini se il primo marchio è notoriamente conosciuto e se il secondo marchio potrebbe approfittare di questa notorietà.
- Es il cavallino della Ferrari non può essere registrato neanche per prodotti lontanissimi dal mondo delle auto.

#### Decadenza del marchio →

Secondo l'istituto della convalida si prevede che si ha una decadenza del marchio dopo 5 anni dell'inutilizzo del marchio stesso da parte del titolare.

Decade per volgarizzazione e decade se diventa ingannevole, cioè per esempio quando il titolare ha utilizzato quel marchio per prodotti con elevati standard qualitativi e dopo anni non si riesce a mantenere alti questi standard, quindi in questo caso abbiamo un'ipotesi di ingannevolezza del marchio proprio perché il consumatore è abituato a collegare il marchio ad alti standard qualitativi che poi non sono effettivamente rispettati. Il marchio decade quando il marchio che reca delle indicazioni descrittive è collegato ad un prodotto che non è conforme a questa descrizione e anche qui si parla di ingannevolezza del marchio.

#### Tutela del marchio →

Tutte le ipotesi in cui un marchio non può essere acquistato con l'uso o con la registrazione perché in conflitto con i diritti sui marchi di terzi, sono anche casi in cui il marchio non può essere usato da soggetti di terzi dal titolare del diritto. Quindi quando l'uso di un segno ricade in uno dei 3 conflitti tra marchi precedentemente citati, questo uso è classificato come illecito.

#### Eccezioni al diritto di marchio →

La legge consente a tutti di utilizzare il marchio altrui in funzione non distintiva ma solo descrittiva, per esempio posso utilizzare il marchio di un'impresa per indicare la destinazione dei miei prodotti, pezzi di ricambio che vanno bene per le auto Alfa Romeo posso specificare la compatibilità, basta che quest'utilizzo non ingeneri nel consumatore la convinzione che il prodotto provenga da Alfa Romeo.

Si possono anche usare le parti di marchi altrui che non abbiano carattere distintivo.

#### Durata →

Il diritto sul marchio registrato dura 10 anni dal deposito della domanda ma è rinnovabile per un numero illimitato di volte. Per di più è un diritto esclusivo quindi possiamo vietare a terzi di utilizzare il nostro marchio. Il diritto sul marchio di fatto dura in eterno, cioè finché ne sussiste la notorietà e l'uso.

### Software, brevetto e diritto d'autore

In quanto bene immateriale, lo strumento di tutela del software ricade necessariamente nell'ambito della proprietà intellettuale, tuttavia, accanto a chi sosteneva che il software avesse una natura tecnica e che potesse, quindi, essere protetto come un'invenzione, vi era chi lo considerava come una particolare forma di scrittura.

Fu questa seconda soluzione a prevalere e ciò principalmente perché si temeva che la protezione offerta dal brevetto fosse troppo forte e potesse in qualche modo ostacolare la competizione.

Nel nostro ordinamento, i programmi per elaboratore sono tutelati dalla Legge d'Autore (Legge 22 Aprile 1941, N. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) come opere letterarie, "in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell'autore".

Con il diritto d'autore viene tutelato il codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto e nello stesso modo è tutelato anche il codice oggetto (ossia la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina) e il materiale preparatorio, ma non le idee ed i principi alla base del codice sorgente od oggetto di un programma.

Se un software presenta "effetti tecnici ulteriori o che vadano al di là della normale interazione software – hardware", tale programma non deve essere escluso dalla brevettabilità.

Il principio di esaurimento ha, quindi, efficacia esclusivamente nel caso in cui l'immissione del bene nel commercio sia effettuata direttamente dal titolare del diritto, o comunque, nel caso in cui essa avvenga con il suo consenso.

Pertanto, alla luce del principio della parità di trattamento, l'esaurimento del diritto di distribuzione previsto da tale disposizione deve considerarsi efficace indipendentemente dal fatto che la vendita riguardi una copia tangibile o intangibile del programma stesso (al riguardo si veda, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-128/11 che ha equiparato dal punto di vista economico, la vendita di un programma per elaboratore su CD-ROM o DVD alla vendita di un programma per elaboratore mediante download via Internet. Infatti, la modalità di trasmissione on-line è l'equivalente funzionale della fornitura di un supporto informatico tangibile).

Ne deriva che a nulla rilevi quale sia il modo di distribuzione del software, dovendo, invece, analizarsi il contenuto del contratto nel suo complesso, cercando di recuperare la reale volontà delle parti.

Qualora, quindi, il titolare dei diritti conceda una licenza senza limitazione di durata, "l'acquirente" ben potrà trasmettere a terzi la sua copia, avvalendosi dell'esaurimento del diritto di distribuzione.

SE AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI MARCHIO QUEST'ULTIMO È TROPPO GENERICO E DIFETTA DI ORIGINALITÀ, può comunque rafforzarsi successivamente acquisendo quella "capacità distintiva" che inizialmente mancava. In altre parole, un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (spesso dovuta a mancanza di originalità), può acquisirla in seguito all'uso che ne viene fatto nel tempo, passando quindi da "debole" a "forte"; è il fenomeno del "secondary meaning".

UN MARCHIO È "FORTE" QUANDO È ORIGINALE E FANTASIOSO, RIUSCENDO NELL'OBIETTIVO DI COLPIRE L'IMMAGINAZIONE DEI CONSUMATORI.

GRAZIE AL "SECONDARY MEANING" SE UN MARCHIO NON È INIZIALMENTE ORIGINALE, PUÒ DIVENTARLO SUCCESSIVAMENTE ATTRAVERSO STRATEGIE DI COMUNICAZIONE CHE DA DEBOLE LO FANNO DIVENTARE FORTE.

Con l'uso continuato del prodotto o servizio, quella parola acquisisca un significato secondario, idoneo a contraddistinguere i prodotti o i servizi. L'uso continuato da parte dell'impresa fa ottenere quel carattere individualizzante che mancava al prodotto e nel frattempo il prodotto conquista la notorietà diventando facilmente riconoscibile dal consumatore.

Il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica.